

COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI

TECNICHE DELL'ESAME TESTIMONIALE



2026

Sommario

TESI I.....	5
ACQUISIRE DICHIARAZIONI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PENALE	5
1. STRUMENTI NORMATIVI PER ACQUISIRE DICHIARAZIONI RESE DALL'INDAGATO.....	5
a. Sommarie informazioni dall'indagato	6
b. Dichiarazioni assunte dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza del fatto.....	8
c. Spontanee dichiarazioni rese dall'indagato.....	8
d. Interrogatorio delegato dell'indagato.....	9
2. STRUMENTI NORMATIVI PER ACQUISIRE DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI.....	11
a. Sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini	11
b. Sommarie informazioni da indagato/imputato in procedimento connesso o reato collegato	13
3. La Riforma Cartabia e la documentazione degli atti di polizia giudiziaria	14
a. Modalità di documentazione degli atti ex art.134.....	14
b. Altre sommarie informazioni ex art.351, aggiunta comma1-quater	14
4. TECNICHE DI RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI	15
a. Cenni sulla comunicazione	15
b. Cenni sul funzionamento della memoria	17
c. L'intervista cognitiva	18
d. L'intervista investigativa	21
TESI II	30
TESTIMONIANZA DELL'AGENTE/ UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	30
1.LA NECESSITÀ DELLA TESTIMONIANZA	30
2.MEZZO DI PROVA TESTIMONIANZA	31
a. Oggetto della Testimonianza art.194 c.p.p.	31
b. Testimonianza indiretta art.195 c.p.p.	31
c. Capacità di testimoniare art.196 c.p.p.	32
d. Incompatibilità a testimoniare art.197 c.p.p.....	32
e. Obblighi del testimone art. 198 c.p.p.	33
f. Facoltà di astensione per i prossimi congiunti art. 199 c.p.p.....	33

g. Il segreto (professionale, d'ufficio, di stato e la normativa sugli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza)	34
3.REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE	34
a. Fase introduttiva.....	34
b. Escussione testimoniale	35
4. TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER IL TESTIMONE	38
a. Fase preparatoria (<i>caso pratico n. 1</i>).....	38
b. Fase dell'esame diretto (<i>casi pratici n. 2 e 3</i>).....	40
CASO PRATICO N. 3	42
CASO PRATICO N. 4.....	45

PREMESSA

L'acquisizione e la comunicazione da parte della polizia giudiziaria delle informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dei fatti per cui si procede costituisce uno degli aspetti centrali dell'attività di polizia giudiziaria. Una parte rilevante di tutte le informazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari proviene generalmente da dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone coinvolte nei fatti o che, direttamente o indirettamente, ne sono a conoscenza. Assume, dunque, un'importanza strategica la capacità dell'investigatore di acquisire nel modo più pregnante e attendibile possibile tali dichiarazioni. Ciò richiede non solo la padronanza degli strumenti giuridici, che gli consentono l'acquisizione e la documentazione di tali dichiarazioni, ma anche la comprensione di alcuni elementi della psicologia della comunicazione.

Il lavoro di un buon investigatore, però, non si conclude con l'acquisizione e la cristallizzazione nel corso delle indagini preliminari di tutti gli elementi che consentono di ricostruire le condotte del reato e di individuarne i responsabili ma, prosegue anche nella successiva fase del dibattimento e, in particolare, nel momento in cui sarà chiamato a testimoniare sulle attività di polizia giudiziaria svolte in quell'indagine. La capacità di riferire in dibattimento in modo chiaro, puntuale ed esaustivo le attività svolte per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, costituisce un momento cruciale, che può incidere in modo rilevante sull'esito finale del processo. L'obiettivo della polizia giudiziaria non è quello di individuare in qualunque modo un sospettato a cui attribuire la responsabilità dei fatti, per poter considerare quel reato come scoperto o l'attività di repressione come efficace. La polizia giudiziaria ha il compito fondamentale di raccogliere nella fase più vicina nel tempo al compimento del fatto o alla sua scoperta, quanti più elementi possibili per ricostruirne l'esatta dinamica, che potrebbe condurre anche a escludere la responsabilità del principale sospettato. La qualità dell'attività di polizia giudiziaria svolta emerge, non dalle eventuali misure precautelari o cautelari eseguite nel corso delle indagini preliminari, ma da quanto i suoi esiti reggano al contraddittorio e alle verifiche compiute in sede processuale.

La trattazione contenuta nel presente testo mira a illustrare i due momenti fondamentali dell'attività della polizia giudiziaria:

- a) *l'acquisizione di dichiarazioni nel corso del procedimento penale* da parte dell'indagato/imputato e/o di una persona informata sui fatti, adottando le tecniche comunicative più adeguate allo strumento giuridico utilizzabile nella circostanza (spontanee dichiarazioni dell'indagato, sommarie informazioni assunte da persona informata sui fatti, interrogatorio, ecc.);
- b) *la testimonianza dell'agente/ufficiale di polizia giudiziaria* ponendo in evidenza gli aspetti che l'investigatore deve curare per non vanificare il lavoro svolto nella fase delle indagini preliminari.

TESI I

ACQUISIRE DICHIARAZIONI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PENALE

1. STRUMENTI NORMATIVI PER ACQUISIRE DICHIARAZIONI RESE DALL'INDAGATO

Le dichiarazioni rese dall'indagato/imputato¹ possono avere una notevole valenza investigativa, tuttavia, date le garanzie di cui egli gode, è di fondamentale importanza che l'operatore di polizia giudiziaria sappia se può o meno in quella circostanza acquisire tali dichiarazioni e quale sia, nel caso, lo strumento giuridico più idoneo.

I principali strumenti con i quali la polizia giudiziaria durante la fase delle indagini preliminari può acquisire dichiarazioni rese dall'indagato/imputato sono quattro e sono previsti da due norme, tre dall'art. 350 c.p.p. e uno dall'art. 370 c.p.p. Questi quattro strumenti si differenziano tra loro sia per le modalità e i presupposti con cui le dichiarazioni possono essere acquisite, sia per il regime di utilizzabilità di tali dichiarazioni.

I tre strumenti previsti dall'art. 350 c.p.p. sono:

- a) il primo è quello disciplinato dai primi quattro commi ed è costituito dalle cosiddette “**sommatorie informative**”, ossia dichiarazioni che la p.g. può assumere dall'indagato (non in stato di arresto, fermo o di allontanamento urgente dalla casa familiare), previo invito a nominare un *difensore* e con la presenza obbligatoria dello stesso. Tali dichiarazioni devono essere documentate con un *verbale* e possono essere utilizzate nella *fase procedimentale* (ossia delle indagini preliminari) senza alcuna limitazione e nella fase dibattimentale solo per le *contestazioni* di cui all'art. 503 comma 3 c.p.p.²;
- b) il secondo è quello previsto dai commi quinto e sesto ed è costituito dalle cosiddette “**notizie e indicazioni utili assunte sul luogo e nell'immediatezza dei fatti**” *senza la presenza del difensore*. Tali dichiarazioni *non possono essere in alcun modo documentate o utilizzate* ma possono consentire alla polizia giudiziaria di meglio orientare l'immediata prosecuzione delle sue indagini;
- c) il terzo è quello previsto dal settimo comma ed è costituito dalle cosiddette “**spontanee dichiarazioni**”. Tali dichiarazioni possono essere rese *sia con la presenza del difensore sia in sua assenza* e devono essere documentate con un *verbale*. Esse possono essere utilizzate *nella fase procedimentale* (ossia

¹ L'art. 61c.p.p. estende all'indagato gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciute all'imputato. Inoltre, estende all'indagato anche ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che altre norme stabiliscano diversamente.

² L'art. 503 c.p.p. disciplina il mezzo di prova dell'*esame della parte* e il terzo comma di tale articolo consente al pubblico ministero e ai difensori di servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero per contestare in tutto o in parte il contenuto della sua deposizione.

delle indagini preliminari) senza alcuna limitazione e nella fase dibattimentale solo per le *contestazioni* di cui all'art. 503 comma 3 c.p.p..

Infine, l'art. 370 c.p.p. prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di delegare a un *ufficiale di polizia giudiziaria* l'**interrogatorio** previsto dagli artt. 64 e 65 c.p.p.. Con tale strumento, dunque la polizia giudiziaria può acquisire dichiarazioni dall'indagato *solo su delega* dell'autorità giudiziaria e non di iniziativa. Tali dichiarazioni devono essere documentate con un *verbale* e avranno la stessa utilizzabilità dell'interrogatorio eseguito dal pubblico ministero: possono essere utilizzate nella *fase procedimentale* (ossia delle indagini preliminari) senza alcuna limitazione e nella fase dibattimentale solo per le *contestazioni* di cui all'art. 503 comma 3 c.p.p..

L'ordinamento prevede anche altri strumenti per acquisire tali dichiarazioni (si pensi alle intercettazioni) ma non interessano la presente trattazione, in quanto non vengono acquisite attraverso un confronto dialettico tra indagato/imputato e operatore di polizia giudiziaria.

ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RESE DA INDAGATO/IMPUTATO SORDO, MUTO O SORDOMUTO

Nel caso particolare in cui il soggetto indagato/imputato dal quale vengono acquisite le dichiarazioni sia sordo, muto o sordomuto si devono rispettare le seguenti prescrizioni imposte dall'art. 119 c.p.p.:

- al soggetto **sordo** le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni vengono presentate per iscritto ed egli risponde oralmente;
- al soggetto **muto** le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni vengono presentate oralmente ed egli risponde per iscritto;
- al soggetto **sordomuto** le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni vengono presentate per iscritto ed egli risponde per iscritto.

L'indagato/imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che egli sappia o meno leggere o scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa³.

a. Sommarie informazioni dall'indagato

Art. 350 commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis c.p.p.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria **assumono**, con le modalità previste dall'articolo 64, *sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis.*
2. *Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.*
3. *Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.*
4. *Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.*

³ Sentenza della Corte Costituzionale 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. la s.s. 28/07/1999, n. 30).

4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133 ter. (collegamento audiovisivo).

Tale strumento consente agli **ufficiali di polizia**⁴, di propria *iniziativa* e in qualunque momento delle indagini preliminari, di porre delle domande al soggetto indagato con la presenza del suo difensore, purché il soggetto non si trovi in stato di arresto o di fermo di indiziato di delitto o non sia stato sottoposto alla misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare previsto dall'art. 384-bis c.p.p.. Tale atto può essere compiuto soltanto con l'obbligatoria presenza del difensore e nel rispetto delle regole generali previste dall'art. 64 c.p.p. per l'interrogatorio. Oltre al fatto che il soggetto indagato non ha l'obbligo di comparire dinanzi alla polizia giudiziaria per essere escusso, il richiamo all'art. 64 c.p.p. impone che l'assunzione di sommarie informazioni da parte dell'indagato debba avvenire:

- (1) con la presenza del soggetto indagato libero da ogni mezzo di coercizione, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze;
- (2) senza utilizzare, neppure con il consenso della persona escussa, metodi o tecniche idonei a influire sulla sua libertà di autodeterminazione o ad alterare la sua capacità di ricordare e di valutare i fatti;
- (3) prima di iniziare a porre le domande, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve avvertire l'indagato che: le dichiarazioni che renderà potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda (eccetto l'obbligo di dichiarare le proprie generalità e quant'altro possa valere a identificarlo) ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; se renderà dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone (salvo eventuali casi di incompatibilità previsti dall'art. 197 c.p.p.⁵ e le garanzie riconosciute dall'art. 197-bis c.p.p. all'indagato/imputato in un procedimento connesso o per un reato collegato).

⁴ La norma prevede espressamente che solo gli ufficiali di polizia giudiziaria possano assumere informazioni dall'indagato e non trova qui applicazione la disposizione di cui all'art. 113 disp. att. c.p.p., che consente, in particolari casi di necessità e urgenza, agli agenti di polizia giudiziaria di compiere determinati atti demandati agli ufficiali di p.g..

⁵ I soggetti incompatibili con l'ufficio di testimone sono: **a)** coloro che hanno concorso nella commissione del reato per cui si procede o con condotte indipendenti lo hanno determinato coimputati nel medesimo procedimento o imputati in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"); **b)** coloro che sono soggetti a un altro procedimento penale per un reato che è stato commesso per eseguire o per occultare quello attribuito all'imputato, salvo che abbiano già reso dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, oppure sono soggetti a un altro procedimento penale per un reato commesso in occasione di quello per cui si procede, o per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che lo hanno commesso in danno reciproco poiché vittime del reato per cui si procede o la prova di quel reato o una sua circostanza influisce sulla prova o una circostanza del reato per cui si procede, prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (cd. "patteggiamento"); **c)** il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; **d)** coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte dal difensore nelle indagini difensive.

Gli adempimenti suddetti e le successive dichiarazioni assunte devono essere documentati con la redazione di un verbale⁶, in cui deve essere precisato per ogni dichiarazione della persona escussa se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, deve essere riprodotta anche la domanda. Nel verbale deve essere anche precisato se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte⁷.

b. Dichiarazioni assunte dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza del fatto

Art. 350 commi 5 e 6 c.p.p.	
...	
5.	<i>Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.</i>
6.	<i>Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.</i>
...	

Tale norma consente agli **ufficiali di polizia giudiziaria**⁸, che sono presenti sul luogo del fatto o che hanno individuato l'indagato immediatamente dopo la commissione del reato, di porre di propria iniziativa domande al soggetto ritenuto il presunto autore della condotta illecita. Tali domande devono essere finalizzate ad acquisire notizie e indicazioni utili **per l'immediata prosecuzione delle indagini**, ossia per consentire alla polizia giudiziaria di orientare la propria ricerca di elementi da cui ricostruire la dinamica dei fatti. Se tali domande sono state poste in assenza del difensore, la norma vieta di documentare in qualsiasi modo le risposte fornite dall'indagato.

c. Spontanee dichiarazioni rese dall'indagato

Art. 350 comma 7 c.p.p.	
...	
7.	<i>La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.</i>

Tale strumento consente agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, in qualunque momento delle indagini preliminari, di **ricevere** dichiarazioni che l'indagato, senza l'assistenza del difensore, decide di fare spontaneamente, ossia senza aver ricevuto alcuna domanda o stimolo da parte della polizia giudiziaria. Tali dichiarazioni devono essere documentate con la redazione di un verbale⁹. Le dichiarazioni così documentate potranno essere utilizzate per tutti i successivi atti compiuti nel corso delle indagini preliminari ma non potranno essere utilizzate nel corso del dibattimento se non per contestare quanto dall'imputato poi affermato durante il suo esame in udienza.

⁶ Vedi art. 357 comma 2 lettera b).

⁷ Tali obblighi sono previsti dal combinato disposto degli articoli 357 co. 3 – 373 co. 2 – 136 co. 2 c.p.p.

⁸ La norma prevede espressamente che solo gli ufficiali di polizia giudiziaria possano assumere informazioni dall'indagato sul luogo o nell'immediatezza del fatto e non trova qui applicazione la disposizione di cui all'art. 113 disp. att. c.p.p., che consente, in particolari casi di necessità e urgenza, agli agenti di polizia giudiziaria di compiere determinati atti demandati agli ufficiali di p.g..

⁹ Vedi art. 357 comma 2 lettera b).

¹⁰ Vedi art. 375 c.p.p..

d. Interrogatorio delegato dell'indagato

Art. 370 c.p.p.

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli **interrogatori** ed i **confronti** cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà con l'assistenza necessaria del difensore.

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1).

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133 ter in quanto compatibili.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede **senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria **pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero** la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Tale strumento può essere delegato dall'Autorità Giudiziaria a un **ufficiale di polizia giudiziaria** in ogni momento delle indagini preliminari purché l'indagato si trovi in stato di libertà. Per poter procedere al compimento di tale atto la polizia giudiziaria deve invitare l'indagato a presentarsi in caserma notificandogli l'invito almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, sia necessario abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. L'invito deve contenere:

- (1) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- (2) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- (3) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
- (4) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
- (5) la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.
- (6) l'invito può inoltre contenere, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. (nel caso in cui nell'invito vengano

indicati gli elementi di prova e le fonti di prova e l'indagato non si presenti il pubblico ministero potrà chiedere il giudizio immediato¹⁰).

Per poter procedere all'interrogatorio è necessaria l'assistenza del difensore¹¹, in sua assenza ne viene nominato uno d'ufficio. Prima di porre le domande all'indagato l'ufficiale di polizia giudiziaria deve:

- (1) invitare l'indagato a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false¹²;
- (2) invitare l'indagato a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche¹³;
- (2) invitare l'indagato a dichiarare il luogo in cui si trova la propria abitazione o quello in cui esercita abitualmente la propria attività lavorativa oppure ad eleggere un diverso luogo in cui ricevere le notificazioni connesse a quel procedimento penale, avvertendolo che nella sua qualità di indagato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore¹⁵;
- (3) compiere gli adempimenti previsti dall'art. 64 c.p.p., illustrati nel precedente paragrafo a. (sommarie informazioni dell'indagato);
- (4) contestare all'indagato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, rendere noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se ciò non pregiudica le indagini, comunicandogli le fonti di tali elementi di prova. Successivamente, deve invitare l'indagato a esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e gli pone direttamente le domande che considera utili¹⁴.

Il compimento dell'interrogatorio deve essere documentato con la redazione di un verbale¹⁵, in cui deve essere precisato¹⁶ per ogni dichiarazione della persona escussa se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, deve essere riprodotta anche la domanda. Nel verbale deve essere anche precisato se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.

¹⁰ Vedi art. 453 comma 1 c.p.p.

¹¹ Vedi art. 364 c.p.p..

¹² Vedi art. 66 c.p.p..

¹³ Vedi art. 21 norme di attuazione del c.p.p.; ¹⁵

Vedi art. 161 comma 1 c.p.p..

¹⁴ Vedi art. 65 c.p.p..

¹⁵ Vedi artt. 370 comma 2 e 373 c.p.p..

¹⁶ L'obbligo di trascrivere nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria le domande dalla stessa poste al soggetto escusso è previsto dal combinato disposto degli articoli 357 co. 3 – 373 co. 2 – 136 co. 2 c.p.p.

2. STRUMENTI NORMATIVI PER ACQUISIRE DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI

Non considerando la ricezione della denuncia o della querela con cui la polizia giudiziaria riceve la notizia di reato, che costituisce un atto di iniziativa del privato, nella fase delle indagini preliminari l'ordinamento prevede come strumento principale con cui la polizia giudiziaria possa assumere dichiarazioni da persone informate sui fatti, compresa la persona offesa, quello dell'assunzione di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p..

a. Sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini

Art. 351 comma 1 e 1-ter c.p.p.
<i>1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.</i>
<i>1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</i>
<i>1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609-bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.</i>
<i>1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.</i>

Tale strumento consente agli **agenti** e agli **ufficiali di polizia giudiziaria** di porre delle domande a tutte quelle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, purché non siano incompatibili in quel procedimento con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 c.p.p. Il richiamo al terzo periodo del primo comma dell'art. 362 c.p.p., contenuto all'interno dell'art. 351 c.p.p., comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- (1) la persona escussa ha l'obbligo di presentarsi dinanzi alla polizia giudiziaria, di attenersi alle prescrizioni dalla stessa impartite per le esigenze connesse all'escussione e di rispondere secondo verità alle domande che le sono rivolte, potendo astenersi dal deporre solo su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale¹⁷;
- (2) nel caso in cui la persona escussa sia un prossimo congiunto (anche per vincolo di adozione o convivente *more uxorio*) dell'indagato deve essere avvisata, a pena di nullità dell'atto, prima di procedere alla sua escussione, che ha la facoltà di astenersi dal rispondere alle domande e deve esserle chiesto se intende avvalersi di tale facoltà. Tale diritto di astensione è riconosciuto al coniuge, al convivente *more uxorio*, o a colui che è legato da un'unione civile tra persone dello

¹⁷ Vedi art. 198 c.p.p.

stesso sesso anche dopo l'intervenuta cessazione della convivenza *more uxorio*, separazione o sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ma limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dal soggetto indagato durante il periodo di convivenza *more uxorio*, matrimonio o unione. I prossimi congiunti non possono, però, astenersi dal rispondere se hanno presentato denuncia, querela o istanza, oppure se essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato¹⁸;

(3) la persona escussa non può essere obbligata a rispondere a una domanda che implicherebbe la violazione al suo eventuale obbligo di tutelare il segreto professionale¹⁹, di ufficio²⁰ o di Stato²¹, salvo che nel caso specifico sia esclusa la tutela di tale segreto²²;

(4) alla persona escussa, se eventualmente già sentita dal difensore dell'indagato o da un suo sostituto, non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate dal difensore e sulle risposte che ha fornito²³.

Nel caso in cui la polizia giudiziaria debba assumere informazioni da persone minori nell'ambito di procedimenti che riguardano reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), reati attinenti la schiavitù/servitù e la tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.), reati attinenti la prostituzione minorile (artt. 600-bis e 600quinqies c.p.), reati attinenti la pornografia minorile (artt. 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 c.p.), reati di natura sessuale (artt. 609-bis, artt. 609-quater, 609-quinqies, 609-octies e 609-undecies c.p.) e reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nel procedere all'escussione deve avvalersi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero.

La stessa prescrizione di avvalersi di un esperto è prevista nel caso in cui la polizia giudiziaria debba assumere sommarie informazioni dalla persona offesa, anche se maggiorenne, qualora sia in condizione di particolare vulnerabilità. Inoltre, in tali casi, la polizia giudiziaria deve assicurarsi che in occasione della richiesta di sommarie informazioni la persona offesa non abbia contatti con l'indagato e che la stessa non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Nel caso in cui nel corso dell'escussione la persona renda delle dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, per il reato per cui si sta procedendo o per qualunque altro reato procedibile d'ufficio, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di interrompere l'escussione e di avvisare la persona che a seguito delle sue dichiarazioni potranno essere svolte delle indagini nei suoi confronti e deve invitarla a nominare un difensore²⁶.

¹⁸ Vedi art. 199 c.p.p.

¹⁹ Vedi art. 200 c.p.p.

²⁰ Vedi art. 201 c.p.p.

²¹ Vedi art. 202 c.p.p.

²² Vedi art. 204 c.p.p.

²³ Vedi art. 362, comma 1, secondo periodo c.p.p.

²⁶ Vedi art. 63 c.p.p.

L'escussione di sommarie informazioni deve essere documentata con la redazione di un verbale²⁴, in cui deve essere precisato²⁵ per ogni dichiarazione della persona escussa se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, deve essere riprodotta anche la domanda. Nel verbale deve essere anche precisato se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.

b. Sommarie informazioni da indagato/imputato in procedimento connesso o reato collegato

Art. 351 comma 1-bis c.p.p.
<i>1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</i>

Nel caso in cui la persona informata sui fatti sia a sua volta imputata o indagata in un procedimento connesso²⁶ o per un reato collegato²⁷ a quello per cui si procede, l'escussione deve essere svolta da un **ufficiale di polizia giudiziaria** e deve avvenire con l'assistenza di un difensore, il quale deve essere tempestivamente avvisato. L'escussione di sommarie informazioni deve essere documentata con la redazione di un verbale³¹, in cui deve essere precisato²⁸ per ogni dichiarazione della persona escussa se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, deve essere riprodotta anche la domanda. Nel verbale deve essere anche precisato se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.

²⁴ Vedi art. 357 comma 2 lettera c) c.p.p.

²⁵ L'obbligo di trascrivere nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria le domande dalla stessa poste al soggetto escusso è previsto dal combinato disposto degli articoli 357 co. 3 – 373 co. 2 – 136 co. 2 c.p.p.

²⁶ I casi di connessione tra procedimenti sono previsti dall'art. 12 c.p.p. e si hanno quando: a) il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

²⁷ Deve trattarsi di un reato collegato ai sensi dell'art. 371 comma 2 lettera b) c.p.p., ossia reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. ³¹ Vedi art. 357 comma 2 lettera c) c.p.p.

²⁸ L'obbligo di trascrivere nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria le domande dalla stessa poste al soggetto escusso è previsto dal combinato disposto degli articoli 357 co. 3 – 373 co. 2 – 136 co. 2 c.p.p.

3. La Riforma Cartabia e la documentazione degli atti di polizia giudiziaria

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 Ottobre 2022 Nr. 150 c.d. "Riforma Cartabia" si è previsto, tanto per l'interrogatorio che non si svolge in udienza, quanto per la prova dichiarativa, la registrazione audiovisiva come ulteriore modalità di documentazione rispetto a quelle presenti e alla quale occorre ricorrere sempre laddove siano disponibili gli strumenti tecnici necessari. Lo sviluppo tecnologico e l'abbattimento dei costi hanno reso la videoregistrazione dell'attività di assunzione di dichiarazioni una forma di documentazione diffusa negli altri Paesi e valorizzata, tanto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto dalle fonti eurocomunitarie. Peraltro, le prove, assunte mediante questo modo, consentono al giudice di motivare sull'attendibilità della prova dichiarativa potendo disporre di una verbalizzazione attendibile e puntuale dell'assunzione della prova.

a. Modalità di documentazione degli atti ex art.134

Il novellato articolo 134 c.p.p. oltre a prevedere che “alla documentazione degli atti si procede mediante verbale” oggi stabilisce che “nei casi previsti dalla legge” si possa procedere “anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica”. Il comma 3 dello stesso articolo prevedeva che quando il verbale era redatto in forma riassuntiva (ovvero quando conteneva la narrazione delle parti essenziali delle dichiarazioni) era effettuata anche la riproduzione fonografica. Tale redazione del verbale in forma riassuntiva complessa (ovvero con riproduzione fonografica) era funzionale a garantire la genuinità della parte essenziale delle dichiarazioni ed era derogabile solo quando vi era una “contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici” o anche quando gli atti da verbalizzare erano a contenuto semplice o di limitata rilevanza. In questi casi di derogabilità veniva redatto un verbale riassuntivo in forma semplice, ovvero senza riproduzione fonografica. Dopo la modifica della Legge Cartabia, si è allargata la possibilità d'uso della riproduzione fonografica. Il novellato comma 3 articolo 134 del c.p.p. cita infatti che anche quando “la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fotografica”. Il verbale in forma integrale a differenza di quello riassuntivo è quello che contiene sia le domande che le risposte e non si limita a fornire una narrazione delle sole parti essenziali della narrazione. Con la riforma viene però prevista la possibilità di effettuare la riproduzione fonografica anche al verbale in forma integrale.

b. Altre sommarie informazioni ex art.351, aggiunta comma1-quater

Il novellato art. 351 c.p.p. (Altre sommarie informazioni) prevede al nuovo comma 1-quater che “alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”. Quindi nella prassi qualora mancasse la strumentazione basta darne atto e si procede lo stesso, l'atto è ammissibile e pienamente utilizzabile.

Di recente introduzione, grazie all'articolo 3 della Legge 2 dicembre 2025 n. 181, la prescrizione secondo la quale *“quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria”*. Tale previsione si inserisce nel quadro della tutela delle vittime vulnerabili e del nuovo reato di femminicidio. È stato anche previsto che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. Viene quindi valorizzata e così prescritta la celerità nel compimento di tale audizione, a tutela della persona offesa vulnerabile.

4. TECNICHE DI RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI

a. Cenni sulla comunicazione

Uno degli assiomi dello studio della comunicazione umana è che *“non si può non comunicare”*, in quanto qualsiasi comportamento, compreso il silenzio, costituisce una forma di comunicazione. Il silenzio, ad esempio, può comunicare diversi significati: a) il rifiuto di esprimere quello che si sta pensando; b) l'accettazione passiva della comunicazione dell'altro; c) la squalificazione della conversazione; d) può anche essere il sintomo di un disagio. Considerando i canali attraverso i quali si realizza, si distinguono tre forme di comunicazione: verbale, paraverbale e non verbale.

(1) La comunicazione verbale.

Tra le diverse possibilità che l'uomo ha di comunicare, la più usata è sicuramente quella verbale; "il linguaggio" assumerà caratteristiche diverse a seconda di chi parla, dello scopo per il quale viene usato e della situazione. Non è facile realizzare una comunicazione efficace, ossia capace di tradurre i pensieri che si vogliono esprimere. La comunicazione verbale e quella non verbale costituiscono il tramite attraverso cui il messaggio prende significato. Il modo in cui viene costituito un messaggio cambia da persona a persona ed è diversamente efficace a seconda di come viene impostato. Spesso accade che chi comunica verbalmente sia veramente convinto di essersi espresso chiaramente ma dimentica che il contenuto del suo messaggio debba essere correttamente interpretato da chi riceve. Una comunicazione è efficace quando il messaggio di arrivo è equivalente, cioè il più possibile simile a quello di partenza. Si potrebbero fare molti esempi per sottolineare come la costruzione del messaggio possa essere una fonte inesauribile di errori. In molti casi la mancata comprensione dipende dalla cattiva capacità di comunicazione dell'oratore. Le parole guida e i criteri per realizzare una comunicazione efficace dal punto di vista verbale sono:

- semplicità;
- chiarezza;
- assenza di ambiguità;

- non dare nulla per scontato;
- precisione;
- completezza;
- brevità;
- ordine.

(2) La comunicazione paraverbale.

Costituisce un tipo di comunicazione di secondo livello e consiste nel modo in cui vengono pronunciate le parole nella comunicazione verbale. Essa è caratterizzata dai seguenti elementi:

- (a) Il volume: è l'intensità sonora della voce. È importante in relazione all'intimità e alla dominanza.
- (b) Il tono: Acuto/grave, monotono/vario. Contribuisce a fare ascoltare con maggiore o minore attenzione gli scambi comunicativi.
- (c) Il tempo: riguarda la velocità del parlato, le pause, il ritmo e tutte le relative variazioni.
- (d) Il timbro: è rappresentato dal suono vocale distintivo di ogni comunicante. È innato e prevalentemente poco modificabile.
- (e) La dizione: il modo in cui si pronunciano e scandiscono le parole, le sillabe e i suoni. Riguarda anche l'inflessione dialettale.
- (f) Il colore: è dato dall'insieme di tutti i fattori della voce. Contribuisce a trasferire le emozioni all'interno della comunicazione.

(3) La comunicazione non verbale.

L'attenzione e lo studio del linguaggio non verbale sono una scoperta recente. Per linguaggio non verbale si intendono tutti i segni che la persona emette con il corpo e tutti gli elementi del linguaggio che non riguardano la parola in quanto contenuto. Si tratta di quegli elementi che ci dicono come una parola è stata pronunciata: si può urlare una frase, ordinare in modo autoritario un'azione, esprimere simpatia verso una persona con un tono cordiale e affabile. La comunicazione non verbale che può essere usata sia autonomamente per esprimere messaggi veri e propri, sia unitamente a quella verbale, è uno strumento comunicativo molto importante, forse anche più di quello verbale. Infatti, nel caso in cui l'emittente esprima messaggi diversi nelle due modalità di comunicazione, quando cioè il messaggio verbale non è lo stesso di quello non verbale, il ricevente è portato a credere al messaggio gestuale ed a lasciare in secondo piano il contenuto espresso con le parole. Con comunicazione non verbale s'intende, quindi, l'utilizzo e l'osservazione dei seguenti elementi:

- (a) Abbigliamento.

Gli abiti e le forme di ornamento sono segnali comunicativi interamente sotto il controllo di chi li utilizza. Trasmettono e sostengono l'immagine che di sé ciascuno vuole dare agli altri.

- (b) Andatura.

Il modo di camminare di una persona è una caratteristica che ci permette di riconoscerla anche da lontano, è un atteggiamento che si acquisisce sin dalla primissima infanzia. Possiamo distinguere alcuni "stili" che pur se sottoposti al controllo razionale ci forniscono informazioni utili sulla persona.

(c) Postura.

Il modo in cui posizioniamo il nostro corpo rappresenta una comunicazione per chi ci osserva. Le diverse posizioni che usiamo durante la nostra giornata sono in relazione al tipo di attività che stiamo svolgendo o alla nostra partecipazione a particolari occasioni sociali. Specialmente in situazioni formali o istituzionali (chiesa, scuola, cerimonie, ecc.) gli individui assumono delle posture predeterminate culturalmente che hanno dei significati simbolici e rituali. Nei rapporti le diverse forme di postura chiariscono gli atteggiamenti interpersonali come l'amicizia, l'ostilità, la superiorità e l'inferiorità; le persone ad es. che ricoprono cariche importanti assumono una posizione molto eretta e centrale rispetto agli altri, le persone che sono percepite simpatetiche tendono ad avere una postura protesa verso l'altro, contatto diretto, braccia aperte, ecc.

(d) La prossemica e il contatto corporeo.

Si riferiscono alla gestione dello spazio e della distanza tra i comunicanti. Ogni cultura ha elaborato dei modelli comportamentali sull'uso dello spazio sociale e personale ai quali i singoli individui si riferiscono. Naturalmente i comportamenti individuali, per come vengono messi in atto, risentono della personalità del soggetto. Studi e ricerche condotti in tale ambito hanno permesso di identificare nel comportamento spaziale le seguenti dimensioni:

- la vicinanza;
- l'orientamento;
- il comportamento territoriale;
- il movimento nell'ambiente fisico.

b. Cenni sul funzionamento della memoria

Il processo attraverso cui le informazioni vengono memorizzate e successivamente riferite sotto forma di ricordo si articola in tre fasi:

- *acquisizione/percezione*: l'informazione presente al momento del crimine o dell'incidente viene percepita e immagazzinata;
- *ritenzione/ricordo*: l'informazione precedentemente acquisita viene conservata in memoria;
- *recupero/racconto*: il soggetto recupera l'informazione ricordando l'evento e ne fornisce un racconto.

Lo svolgimento di tali fasi è possibile grazie a una funzione cerebrale molto complessa, in cui prendono parte tre differenti comparti della memoria, che svolgono tre ruoli distinti e in sequenza tra loro:

- la *memoria sensoriale*, che registra, per un brevissimo lasso di tempo, le informazioni recepite attraverso gli stimoli sensoriali nella loro forma originaria di percezione (visiva, tattile, acustica, olfattiva);
- la *memoria a breve termine*, che acquisisce l'informazione contenuta nella memoria sensoriale e la conserva per il tempo necessario per sottoporla ai processi dell'attenzione. La capacità di tale memoria è limitata con la conseguenza che le informazioni da essa trattenute possono essere rimosse se sopraggiungono nuove informazioni da elaborare. Se, invece, l'informazione attraversa l'intero processo di attenzione può consolidarsi e divenire una traccia mnestica, che transita nella memoria a lungo termine;
- la *memoria a lungo termine*, che acquisisce le informazioni consolidate come tracce mnestiche e, avendo una capacità di sedimentazione infinita, riesce a conservare i dati acquisiti e a recuperarli in qualsiasi momento.

I fattori che ostacolano questo processo, influenzando l'attendibilità del ricordo e limitandone il recupero sono:

- *fattori legati all'evento*: il tempo e la frequenza di esposizione allo stimolo, la salienza dei dettagli e la violenza dell'evento.
- *fattori legati al soggetto*: l'età del soggetto, il grado di attenzione, le risorse cognitive impiegate, gli schemi mentali di riferimento (es. figura ambigua), la conoscenza generale posseduta, gli stereotipi e i pregiudizi, lo stress e la rilevanza emotiva.
- *fattori di disturbo generali*: legati alla memoria, come alla quantità di tempo che passa tra l'episodio e la testimonianza, alla ripetizione del ricordo, alle informazioni post-evento.

c. L'intervista cognitiva

I racconti che una persona fornisce sugli eventi ai quali ha assistito non costituiscono mai una pura descrizione asettica degli avvenimenti, ma sono il risultato dell'interazione tra il contenuto della sua memoria, l'evento e i suoi processi motivazionali/decisionali. Quando si deve procedere a valutare le dichiarazioni di una persona che ha assistito ai fatti occorre, innanzitutto, verificarne l'attendibilità (intesa come corrispondenza tra quanto raccontato e quanto accaduto), la quale dipende, oltre che dalla disponibilità a collaborare del soggetto, anche dall'accuratezza con cui quel fatto è stato registrato nella sua memoria.

L'intervista cognitiva è una particolare tecnica di porre le domande, sviluppata nel 1992 negli Stati Uniti, che mira a facilitare nella persona che è chiamata a rispondere un recupero più completo e attendibile dei ricordi degli avvenimenti oggetto della domanda. Per le sue caratteristiche e la sua finalità costituisce una tecnica di comunicazione che può essere adottata nel compimento di quegli atti di polizia giudiziaria finalizzati ad assumere dichiarazioni da parte di persone informate sui fatti (vedi par. 2) collaborative, ritenute in possesso di informazioni particolarmente importanti per l'attività di indagine e al tempo stesso conservano un ricordo confuso e/o poco dettagliato di tali eventi. Attraverso le fasi di seguito descritte, l'intervista cognitiva mira a far emergere anche i ricordi non più vividi e a

consolidarli attraverso il percorso svolto dalla persona stessa, con la minima influenza possibile da parte dell'intervistatore, che potrebbe alterarne la genuinità dei ricordi e, quindi, la loro attendibilità.

(1) Introduzione

La fase introduttiva di questa tecnica mira a ricreare il contesto in cui il soggetto ha vissuto la percezione di quegli eventi oggetto delle domande. Chi intervista, parlando lentamente e con tono di voce tranquillo, deve invitare la persona (se necessario anche chiudendo gli occhi) a cercare di rievocare nella propria mente sia l'ambiente in cui si trovava, sia le sensazioni, le emozioni, le reazioni all'evento ed i pensieri che provava in quel particolare momento. Ciò presuppone che chi intervista riesca a sviluppare un rapporto di empatia con il testimone, e a trasmettergli la necessità investigativa di ottenere un resoconto ampio e dettagliato e riesca a incoraggiarlo ad avere un ruolo attivo nel fornire informazioni. Per fare ciò è necessario che l'intervistatore riesca a far sentire la persona a proprio agio e a trasferirle il controllo sul colloquio, deve essere la persona escussa a parlare per la maggior parte del tempo. L'intervistatore deve chiarire al soggetto che egli non sa cosa sia successo perché non era presente al momento del fatto e che è lui, l'intervistato, che possiede tutte le informazioni importanti. Deve essere l'intervistato a scegliere il punto in cui vuole iniziare a raccontare l'evento e fornire il resoconto libero secondo i suoi tempi e le sue modalità. In questa fase l'intervistatore non deve commentare quanto detto dall'intervistato, se possibile, e deve ascoltarlo permettendogli di fare delle pause quando lo ritenga opportuno. Chi intervista deve sempre aver presente che il suo ruolo è quello di facilitare il compito della persona che ha dinanzi e aiutarlo a ricordare il più possibile: chi intervista, non sapendo per principio come si sono svolti i fatti, non deve trarre conclusioni o fare inferenze.

I momenti iniziali dell'incontro con la persona da intervistare sono molto delicati, perché incidono sulla costruzione del rapporto tra intervistatore e intervistato. Nel caso in cui la persona da escutere sia molto agitata e frenata da un evidente nervosismo, può essere utile organizzare lo spazio in modo da renderlo il più accogliente possibile: ad esempio, disponendo due poltrone o due sedie comode una accanto all'altra con un angolo di 90° con davanti un tavolino, in questo modo si simula una normale conversazione e si riduce l'impressione di un contatto visivo diretto, che potrebbe intimidire maggiormente la persona da escutere. La stanza in cui si svolge l'intervista non deve presentare fonti di distrazione, ad esempio telefoni che squillano, rumori eccessivi che provengano dall'esterno, deve avere una temperatura adeguata e deve essere sufficientemente illuminata. È utile avere a disposizione dell'acqua e fazzoletti in modo da non dover interrompere il colloquio in caso di bisogno.

Nel caso in cui la persona da escutere sia un bambino, (salve le garanzie previste in particolari casi, vedi par. 2, sottopar. a)) bisogna evitare comportamenti che mettano in risalto la differenza di età con l'intervistatore, come prenderlo in braccio o trattarlo con accondiscendenza, ciò ha l'effetto di indurre il bambino a percepire se stesso in una posizione di inferiorità. Bisogna invece predisporre lo spazio sistemando le sedie in modo che intervistatore e bambino siano alla stessa altezza.

In tutti i casi è bene che chi intervista inizi presentandosi e chieda alla persona da sentire come si sente, se è seduta comodamente e se si senta a suo agio. Egli deve essere certo che la persona sia determinata a collaborare. Quando è possibile l'intervistatore deve preventivamente acquisire quante più informazioni possibili sulla persona che dovrà intervistare, in modo da poter relazionarsi nel modo più adeguato possibile. Conoscere in anticipo gli interessi di quella persona, le sue situazioni lavorative e personali, consente di iniziare il colloquio con argomenti di conversazione neutrali, che aiutano la persona ad ambientarsi. È opportuno, però, che la persona non percepisca che l'intervistatore abbia intenzionalmente raccolto informazioni così dettagliate sul suo conto, perché la metterebbe a disagio e la indurrebbe a essere sospettosa nei confronti dell'operatore. Riuscire a instaurare un rapporto con la persona da escutere, in cui questa riesca a sentirsi a suo agio è estremamente importante, perché anche il soggetto che è sinceramente e pienamente intenzionato a fornire all'operatore tutte le informazioni di cui ha bisogno, può essere spinto a mentire o essere reticente per motivi personali, ad esempio imbarazzo o disagio nel raccontare eventi spiacevoli, o perché desidera coprire qualcun altro oppure nascondere qualcosa che non vuole che diventi di dominio pubblico. Se l'intervistatore percepisce questa resistenza non deve assumere un atteggiamento minaccioso ma, senza far trasparire alla persona il sospetto che stia mentendo o tacendo, deve incoraggiarla a fornire elementi dettagliati del suo ricordo, senza farsi trasportare dall'impulso di tirare delle conclusioni o di indovinare ciò che non ricorda; deve farle presente che se non ricorda o non è sicura di qualcosa deve dirlo chiaramente.

(2) Narrazione libera

Chi intervista deve invitare il soggetto a riferire tutto ciò che riesce a ricordare, indipendentemente da quanto consideri rilevanti le informazioni. Durante tale narrazione chi intervista deve mettersi in ascolto e non interrompere il racconto con pressioni o domande. Questa fase permette a chi intervista di comprendere quale sia la rappresentazione generale dell'evento che il soggetto ha avuto e di elaborare la strategia più adatta per indagare i diversi codici di memoria.

(3) Approfondimento

È in questa fase che l'intervistatore inizia a porre le proprie domande. Innanzitutto, egli deve chiedere alla persona intervistata di raccontare nuovamente i fatti che l'intervistatore ritiene più importanti, ma questa volta in ordine temporale diverso. Essa costituisce la prima fase in cui l'intervistatore inizia a guidare il soggetto verso le informazioni che sono più ricche di particolari sino ad esaurire le fonti di questi ricordi e il loro contenuto.

(4) Revisione

L'intervistatore deve poi chiedere alla persona intervistata di raccontare gli stessi fatti ma da prospettive e punti di vista diversi. Questa fase consente di ripercorrere tutto ciò che è emerso nelle fasi precedenti, permette a chi intervista di controllare l'accuratezza delle informazioni ottenute e al testimone di fornire ulteriori informazioni sull'evento. È una fase estremamente importante perché consente di far emergere eventuali elementi sfuggiti precedentemente. Prima di chiudere

l'escussione è sempre bene ripercorrere con la persona che ha reso le dichiarazioni ciò che è emerso.

(5) Chiusura

Al termine di tutte le fasi suddette, l'investigatore cura la redazione formale dell'atto, che documenta l'intervista, e verifica di aver adempiuto ogni compito di tipo legale/amministrativo. La conclusione dell'intervista è la fase in cui l'operatore deve incoraggiare la persona che ha reso le dichiarazioni a contattarlo tramite il comando se dovesse ricordare informazioni aggiuntive che sono sfuggite durante la fase di inchiesta. Prima di lasciare andare via la persona è importante assicurarsi che si senta a suo agio in quel momento e che sia in grado di tornare alla vita di tutti i giorni con la tranquillità necessaria. In questa fase occorre, inoltre, anche ritagliare del tempo per chiarire alcuni punti con la persona escussa e, in particolare:

- ringraziarla per la preziosa collaborazione;
- spiegarle quali sono le fasi successive a cui andrà incontro;
- darle la possibilità di porre domande e cercare di rispondere nella maniera più esaustiva possibile;
- lasciarle un recapito del Comando in modo da permetterle rimettersi in contatto se dovesse avere altre informazioni.

d. L'intervista investigativa

Questa tecnica di comunicazione mira ad acquisire dalla persona indagata, trovata sul luogo o nell'immediatezza del fatto, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Essa può, quindi, essere adottata dall'ufficiale di polizia giudiziaria nell'assunzione di dichiarazioni dall'indagato sul luogo o nell'immediatezza del fatto (vedi par. 1 sottopar. b)). Questo tipo di tecnica si distingue da quelle utilizzate per gli altri strumenti giuridici per l'acquisizione di dichiarazioni dall'indagato perché hanno un diverso approccio metodologico, un diverso stile comunicativo e una differente finalità.

Il divieto di documentare e utilizzare le dichiarazioni così assunte, nel caso in cui non abbia assistito il difensore, comporta che il fine delle domande che vengono poste, non è quello di documentare e riscontrare la responsabilità dell'indagato ma, quello di acquisire quanti più elementi di informazione possibili per ricostruire la reale dinamica dei fatti.

Nel relazionarsi con l'indagato, quindi, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà mantenere un tono neutrale e obiettivo, cercando di instaurare un rapporto che invogli il soggetto a rilasciare informazioni su quanto accaduto. Le prime domande devono essere possibilmente poche e aperte, lasciando fluire il più possibile il racconto libero da parte del soggetto. L'investigatore deve stimolare il libero flusso di parole da parte dell'indagato, anche se può sembrare a volte illogico o incoerente. Lo stato emotivo di un soggetto che è ancora sul posto del reato che ha commesso può essere molto tormentato e può influire sulla logica del suo eloquio, ma ciò non preclude la possibilità che fornisca singole e dettagliate informazioni che possano aiutare a condurre nella direzione giusta le successive attività di indagine.

Durante l'escussione dell'indagato l'investigatore deve osservare attentamente la figura del soggetto, la sua postura, il contatto visivo, l'espressione facciale, per individuare possibili segnali di inganno e di menzogna nelle dichiarazioni rese, al fine di riuscire ad attribuire ad esse un diverso margine di attendibilità.

e. L'interrogatorio

(1) Obiettivo

Quando l'ufficiale di polizia giudiziaria assume dichiarazioni dall'indagato in sede di sommarie informazioni o di interrogatorio delegato (vedi par. 1 sottopar. a) e d))²⁹ dovrà utilizzare una tecnica comunicativa diversa da quella che avrebbe utilizzato sul luogo o nell'immediatezza del fatto. Dato che, nel compimento di questi due atti le dichiarazioni rese dall'indagato verranno documentate e potranno essere utilizzate non solo ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Nel compimento di questi due atti, gli obiettivi dell'ufficiale di polizia giudiziaria sono:

- raccogliere elementi informativi che aiutino a dimostrare la responsabilità o l'innocenza del soggetto in merito al compimento dei reati per cui si procede;
- testare la veridicità delle risposte fornite dal soggetto.

Sommarie informazioni dalla persona indagata e interrogatorio delegato differiscono sostanzialmente per il tipo di garanzie riconosciute al soggetto ma non per il loro fine. L'unica differenza, infatti, è che nella fase introduttiva dell'interrogatorio, all'indagato è contestato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito e gli sono resi noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se ciò non pregiudica le indagini, gli sono comunicate le fonti di tali elementi di prova.

(2) Fase preparatoria

Come si è visto, nel nostro ordinamento giuridico sono prescritte le regole generali da osservare durante la conduzione dell'interrogatorio (o sommarie informazioni dall'indagato) ma non esiste ancora una tecnica comunicativa standardizzata cui fare riferimento. Tuttavia, secondo alcuni esperti della comunicazione verbale a scopi investigativi, si possono ricavare alcune direttive di carattere generale. Innanzitutto, è indispensabile acquisire una conoscenza preliminare dell'individuo da interrogare, al fine di impostare correttamente le domande e le opportune strategie, non tralasciando di acquisire le seguenti specifiche e dettagliate informazioni.

(a) Informazioni sul crimine

- Natura del reato in questione (violenza sessuale, aggressione, corruzione, ecc.).
- Natura dei danni.
- Tempo e luogo del crimine.
- Descrizione del luogo e analisi delle tracce.

²⁹ Nel presente paragrafo e) quando verranno utilizzati termini che si riferiscono all'"interrogatorio", si fa riferimento anche alle "sommarie informazioni dell'indagato", in quanto i due atti non differiscono in merito alle tecniche di comunicazione da adottare.

- Descrizione e caratteristiche dettagliate del crimine commesso, probabile movente e possibili elementi incriminanti.

(b) Informazioni sul sospetto

- Informazioni di carattere generale (sesso, età, professione, titolo di studio, stato civile e socioeconomico, eventuali procedimenti penali, ecc.).
- Condizioni fisiche e mentali (con eventuale documentazione medica allegata).
- Eventuale appartenenza a gruppi (religiosi o meno).
- Ambiente familiare, contesto lavorativo, comportamento sociale.
- Informazioni sullo stile comunicativo e sulla personalità.
- Elementi incriminanti già acquisiti dalle indagini preliminari.
- Atteggiamento tenuto durante eventuali precedenti interrogatori.
- Informazioni su eventuali relazioni con la vittima.
- Alibi e altre dichiarazioni attinenti.
- Abitudini, ambienti e persone frequentate.
- Presenza di eventuali perversioni sessuali, comportamenti anomali, fanatici connessi al crimine, con relative modalità e intensità di attivazione.
- Capacità e opportunità di aver commesso il delitto.

(c) Informazioni sulla vittima:

- Informazioni di carattere generale (sesso, età, professione, titolo di studio, stato civile e socioeconomico, eventuali procedimenti penali, ecc.).
- Comportamento tenuto durante la commissione del crimine.
- Tipo di relazione esistente tra la vittima e l'autore del reato.
- Natura delle lesioni e del danno riportati.
- Situazione finanziaria e assicurativa.
- Caratteristiche fisiche e psicologiche.
- Presenza di eventuali perversioni sessuali, comportamenti anomali, fanatici connessi al crimine, con relative modalità e intensità di attivazione.
- Eventuali elementi che suggeriscono una qualche forma di ricatto da parte della vittima o possibili elementi di complicità.

Inoltre, bisogna tener presente anche i seguenti fattori ambientali e temporali:

(d) Fattori ambientali

Fanno riferimento al luogo dove si svolge l'interrogatorio. È consigliabile l'utilizzo di stanze allestite con un'apposita sala adiacente di osservazione, dotata di apparecchiature audio e di videoregistrazione. In particolare, è opportuno che:

- la porta del locale dove è in atto l'interrogatorio non sia trasparente alla luce e ai suoni e sia evitato che venga aperta in continuazione;
- la stanza non sia troppo grande, per evitare l'eccessiva dispersione e diminuire la distanza psicologica degli interlocutori;

- si eviti la presenza di oggetti, stampe alle pareti, telefoni e qualsiasi cosa possa produrre inutili distrazioni;
- sia garantita un'atmosfera di privacy;
- sia evitata un'illuminazione eccessiva e fastidiosa, meglio se questa è naturale o diffusa e mantenere una climatizzazione moderata e costante;
- si eviti un ambiente eccessivamente poliziesco.

(e) Fattori temporali

È bene considerare le seguenti tre variabili:

- **momento di inizio:** occorre procedere con tempestività nella raccolta delle sommarie informazioni appena accaduto il fatto criminoso. Nella fase iniziale, infatti, il sospettato non ha il tempo di preparare un'adeguata linea difensiva e può fornire importanti rivelazioni e informazioni. Anche le informazioni testimoniali prese "a caldo" evitano possibili distorsioni, dimenticanze o contaminazioni, che potrebbero influenzare negativamente il racconto se reso in un momento distante dall'episodio criminoso;
- **durata dell'interrogatorio:** le norme processuali non fissano alcun limite, in quanto può essere variabile a seconda del tipo di reato e del soggetto interrogato; non può comunque protrarsi fino a pregiudicare le condizioni psico-fisiche dell'interrogato;
- **frequenza:** quando si inizia un interrogatorio, per capire cosa realmente sia accaduto e dare la possibilità all'interrogato di essere il più esauriente possibile, è opportuno formulare le c.d. domande aperte: questo tipo di domande consente alla persona interrogata di raccontare liberamente tutto ciò che intende dire, senza condizionamenti o restrizioni; inoltre, fanno capire all'investigatore se l'interrogato ha intenzionalmente cercato di escludere specifiche informazioni su quanto accaduto.

Un esempio di domanda aperta a un soggetto indagato per aver rubato una borsa all'interno di un negozio potrebbe essere: *"vuole raccontare per favore che cosa ha fatto da quanto è entrato all'interno del negozio?"*; una domanda condizionante, invece, sullo stesso argomento potrebbe essere: *"come ha rubato la borsa che era in vendita?"*. È evidente come la prima lascia libera la narrazione, mentre la seconda limita e condiziona il racconto. Una volta che l'interrogato ha iniziato a rispondere alle domande aperte, colui che interroga deve consentirgli di continuare l'esposizione dei fatti senza interromperlo, per evitare l'arresto del flusso di idee del dichiarante che, da una parte provoca la discontinuità del racconto e, dall'altra, non consente all'investigatore di valutare pienamente le informazioni fornite.

(3) Fase introduttiva

Il doppio fine con cui vengono assunte le dichiarazioni da parte dell'indagato impone l'adozione di tecniche di comunicazione completamente diverse da quelle adottate nell'intervista cognitiva o in quella investigativa. Nella fase introduttiva dell'interrogatorio, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà cercare di instaurare con l'interrogato un rapporto di squilibrio, per conservare il controllo del colloquio e porre l'interrogato in una perdurante situazione di disagio. L'interrogato dovrà

percepire il meno possibile l'emotività di chi interroga, i suoi stati d'animo e i suoi obiettivi nella conduzione dell'escussione. Se nella tecnica dell'intervista cognitiva, chi intervista cede il controllo all'intervistato e assume nella maggior parte del tempo un ruolo passivo, nell'interrogatorio l'ufficiale di polizia giudiziaria ha un ruolo molto attivo, ed è chiamato ad attuare una serie di strategie di persuasione che consistono in una sapiente calibrazione di domande, affermazioni e silenzi, in base a quelli che sono gli stati d'animo che percepisce dell'indagato e alle sue risposte.

(4) Tecniche che agevolano l'interrogatorio

(a) rinforzi verbali

(“...bene...”, “...proprio così...”, “...continui pure...”, ecc.) che segnalano all'interrogato l'approvazione dell'operatore per gli argomenti e le informazioni fornite e i rinforzi selettivi, che consistono nel ripetere una parte dell'ultima risposta dell'interrogato direzionando in un senso o nell'altro il discorso successivo;

(b) pause ed espressioni di incoraggiamento

(“...bene...”, “...capisco le sue difficoltà...”, ecc.) possono essere utili ad aumentare il desiderio del soggetto di approfondire le proprie risposte con ulteriori argomentazioni;

(c) le ripetizioni di alcune frasi dell'interrogato finalizzate a dimostrare interesse e a dargli la sensazione di essere seguito e compreso;

(d) ricapitolazioni, quali riassunti di alcune parti dei resoconti del soggetto, per verificare la corretta comprensione delle informazioni ricevute, introducendo possibili chiarificazioni su determinati argomenti e interpretazioni di quanto ascoltato per controllarne la corrispondenza con il suo punto di vista.

È comunque necessario che l'interrogante, nell'utilizzare tali tecniche, eviti di trasmettere opinioni o giudizi sugli argomenti trattati; onde evitare di invalidare la deposizione, che deve avere una natura oggettiva. Quando, nel corso dell'interrogatorio, si vogliono evidenziare o approfondire alcuni aspetti particolari, sono utili le c.d. “domande chiuse o dirette”: esse vengono utilizzate per determinare la specifica posizione dell'interrogato in relazione all'evento o per ottenere una particolare risposta su circostanze non completamente rese in modo chiaro dall'interrogato nelle prime dichiarazioni. Le domande chiuse devono essere brevi e concise, come ad esempio: “*a che ora si trovava nei pressi della banca?*”, “*cosa ha fatto quando ha visto il direttore provare a suonare l'allarme antirapina?*”.

(5) Fattori che influenzano l'attività dell'interrogante

Il ruolo dell'inquirente che conduce l'interrogatorio è fondamentale per i risultati che lo stesso si prefigge di raggiungere con tale importante strumento investigativo. Esperti della comunicazione verbale in ambito investigativo, individuano come fattori che influenzano il buon esito dell'interrogatorio: le qualità personali dell'investigatore, le sue competenze professionali e la sua capacità di autocontrollo.

(a) Le qualità personali dell'investigatore.

Si tratta di qualità che, per quanto si possano anche acquisire e affinare con l'esperienza, devono essere già potenzialmente presenti nell'investigatore.

(b) Le competenze professionali dell'investigatore

Esse comprendono una serie di conoscenze che non si limitano a quelle culturali, giuridiche o di esperienza, ma si estendono anche a quelle etico-sociali, comportamentali e psicologiche.

(c) La capacità di autocontrollo dell'investigatore

Al fine di riuscire a mantenere un'adeguata padronanza di sé durante l'interrogatorio, l'investigatore deve essere in grado di gestire potenziali fattori di distorsione ed errori che possono influenzare negativamente la sua condotta e pregiudicare l'esito dell'interrogatorio.

I principali elementi distorsivi sono:

- *fattori di background* (razza, sesso, età, status sociale, religione, ecc.). Se l'investigatore non condivide alcuni e molti di tali elementi caratterizzanti l'interrogato, potrebbe essere condizionato da pregiudizi o riserve mentali;
- *“innamoramento della propria tesi”*. Tale fattore consiste nel perseguire tenacemente l'ipotesi formatasi sulla base dei primi rilievi, senza sottoporla a verifica o a modifica, anche in presenza di nuove acquisizioni contrastanti;
- *“effetto indulgenza”*. In determinate situazioni nell'investigatore può sorgere la tendenza ad assumere un atteggiamento benevolo, quasi *“scusante”* nei confronti del reo (ad esempio nel caso in cui l'interrogato sia una donna sospettata di aver ucciso il marito violento).

Tra le altre cause di errori o distorsioni rientrano le c.d. domande suggestive: esse conducono alla risposta a causa della struttura sintattica e dell'uso di determinate parole. Il ricorso a simili domande può essere utile solo per testare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'indagato, ponendole in modo tale da condurlo in contraddizione e, quindi, desumere che il racconto fornito è stato inventato. Se si vuole, invece, ottenere una risposta meno condizionata possibile dall'interrogante non si deve ricorrere alle domande suggestive.

(6) Valutazione della veridicità delle dichiarazioni

Il concetto di verità è talmente importante per le società umane susseguitesi nella storia che gli uomini, trovando giustificazione nella religione o nel sentimento laico, si sono sempre avvalsi di qualsiasi mezzo per ricercarla: dalla tortura fisica nel Medioevo, alla somministrazione di sostanze stupefacenti e all'utilizzo di macchinari ingegnosi progettati per scoprire la *“menzogna”* nelle epoche più recenti. Tra questi metodi rientra ad esempio la c.d. *“macchina della verità”* o poligrafo, che registra i cambiamenti fisiologici, come il ritmo respiratorio, la pressione sanguigna, il ritmo cardiaco, la sudorazione e il riflesso psicogalvanico, i quali, seguendo il cambiamento del tono emotivo, vengono ritenuti indicativi della difficoltà del soggetto in alcune circostanze. Il poligrafo può comunque essere ingannato attraverso l'uso di droghe, che abbassano il livello delle risposte emotive o dall'autocontrollo del soggetto stesso. Altre tecniche finalizzate a testare la veridicità delle dichiarazioni sono la narcoanalisi (c.d. *“siero della verità”*), l'ipnosi, il *Voice Stress Analyser*

(che rileva lo stress emotivo attraverso i cambiamenti della voce umana) e il *Facial Action Coding System* (che analizza le contrazioni dei muscoli facciali implicati nell'espressione delle emozioni). Tali tecniche, definite generalmente come “metodi non convenzionali” richiedono l'assistenza di uno specialista (psicologo, psichiatra, neurologo) e sono state accolte in alcuni ordinamenti giuridici.

Nel nostro ordinamento giuridico, invece, vi è una norma che vieta espressamente qualunque ricorso a mezzi che ricerchino la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto. L'art. 64 comma 2 c.p.p., infatti, sancisce che “*non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti*”. Il divieto di fare ricorso a tecniche e a strumenti per verificare la credibilità e la veridicità delle risposte dell'interrogato, ha fatto sì che in Italia possano essere utilizzati soltanto i cosiddetti “metodi convenzionali”, che non prevedono l'utilizzo di alcuna tecnologia o prodotto chimico per carpire i segnali di menzogna, né seguono protocolli standardizzati per porre le domande ma, si fondano esclusivamente sulle capacità intuitive di chi pone le domande. Essi mirano a individuare l'aspetto motivazionale che può indurre il soggetto a deformare la realtà per tutelare i suoi interessi in gioco (come la propria difesa, la reticenza o la falsità, motivata da paura o il desiderio di coprire un conoscente, ecc.). Si tratta di metodi tesi all'analisi del comportamento menzognero, basati sul presupposto che colui che mente, fornisce diversi tipi di risposte (fisiologiche, non verbali, verbali) che, se in contraddizione tra loro, costituiscono degli indizi rivelatori di menzogna.

Al fine di riuscire ad intuire le eventuali falsità sostenute dall'interrogato, l'investigatore deve tener presente che “colui che mente” non può controllare tutto ciò che elabora la sua fantasia e tutti i suoi canali di comunicazione. Il modo in cui si svolgerà l'interrogatorio, influenzerà, sia pure in maniera inconscia, il comportamento dell'interrogato che in alcuni momenti, non riuscirà a controllare la propria mimica, la propria postura, la sua gestualità, i toni e i versi della voce. L'interrogante deve prestare la massima attenzione sia al c.d. “canale verbale” (cioè al contenuto delle dichiarazioni rese), sia al c.d. “canale comportamentale” (ovvero al modo con cui queste vengono rese), cercando di rilevare eventuali discrepanze che inducano a sospettare della non veridicità delle risposte fornite. Per riuscire a percepire i segnali che mettono in discussione la veridicità delle dichiarazioni l'investigatore deve allenarsi a percepire con acume psicologico lo stato emotivo della persona che ha dinanzi, per riuscire a carpire i vari mutamenti nella sua sfera emotiva, essere in grado di valutarli e, infine, di sfruttarli per indurre la persona a rivelare la verità.

(a) Analisi delle risposte verbali

Se da un lato il linguaggio rappresenta lo strumento principale con il quale si manifesta la menzogna, dall'altro esso ne è anche un ottimo rivelatore. Dall'analisi delle parole, dall'organizzazione del discorso e dal suo contenuto è possibile ricercare indizi importanti di un eventuale comportamento menzognero.

SEGN DI VERIDICITÀ	SEGN DI MENZOGNA
--------------------	------------------

<i>Dettagli omogenei</i> Se l'evento descritto è realmente accaduto, i dettagli con cui verrà riferito saranno equamente distribuiti nel racconto.	<i>Dettagli variabili</i> I dettagli cambiano di quantità tra le varie sequenze del racconto dell'evento.
<i>Sequenza di concatenazione delle informazioni non rigidamente strutturata</i> Nel raccontare le diverse sequenze di un'azione realmente vissuta l'ordine di rievocazione dei fatti, benché dotato di logica, non sempre rispetta l'esatta sequenza temporale.	<i>Perfetta cronologia del racconto</i> Un racconto esposto in una perfetta sequenza cronologica non segue la teoria del recupero del racconto e può, quindi, indicare una storia inventata e pianificata.
<i>Espressione di pensieri ed emozioni</i> Un episodio, soprattutto traumatico, porta il soggetto a esprimersi anche attraverso le emozioni vissute e i pensieri formulati durante l'evento.	<i>Assenza di pensieri ed emozioni</i> L'assenza di emozioni negli eventi raccontati, anche se intensi, dà adito all'idea che il racconto sia stato inventato.
<i>Correzioni spontanee, chiarimenti, precisazioni, descrizione di conversazioni, interazioni, situazioni impreviste</i> Il racconto vero di un episodio accaduto si arricchisce di precisazioni spontanee e anche di aggiunte correttive a quanto precedentemente narrato.	<i>Affermazioni evasive e frettolose, uso di frasi con azioni implicite e con vuoti temporali</i> Il soggetto che mente, generalmente, ha fretta di concludere il colloquio, ritorna raramente su quanto ha già dichiarato per integrarlo o correggerlo. Il racconto non viene raccontato in modo diretto ma vengono utilizzate assunzioni su cosa è accaduto con frasi del tipo "io pensavo che...". Inoltre, su punti cruciali emergano spesso dei vuoti temporali nel racconto, connessi all'omissione di determinati passaggi.

(b) Analisi delle risposte non verbali

Molto rilevante è anche la comunicazione non verbale c.d. cinesica (linguaggio dei gesti), in quanto il comportamento inconsapevole è difficilmente controllabile. Al contrario delle parole, i gesti non vengono quasi mai scelti, ma sono espressi in modo diretto, spontaneo e involontario. Possibili indicatori di menzogna sono:

- *aumento della frequenza e durata delle pause*, che vengono riempite di solito con ripetizioni e borbottii;
- *aumento del periodo di latenza nelle risposte*, ovvero l'intervallo di tempo che intercorre tra la domanda posta e la risposta fornita dal soggetto si dilata sempre di più;
- *aumento dei gesti cinesici*.

Questi segnali, comunque, non rappresentano concreti elementi di valutazione da utilizzare processualmente, ma sono validi soltanto in termini di *sensibilità investigativa* e la loro percezione può rappresentare un valido ausilio all'investigatore per meglio orientare la conduzione dell'esame. Quindi c'è sempre il rischio di incorrere in falsi negativi (valutare come veritiero un soggetto mendace) e in falsi positivi (valutare come mentitore un soggetto veritiero).

(7) Principali differenze tra interrogatorio e intervista cognitiva e investigativa

INTERVISTA COGNITIVA	INTERVISTA INVESTIGATIVA	INTERROGATORIO
L'obiettivo di chi intervista è di aiutare la persona che deve rispondere a ricordare quante più informazioni possibili.	L'obiettivo di chi intervista è di acquisire dalla persona indagata o sospettata, trovata sul posto o nell'immediatezza del fatto, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.	L'obiettivo di chi interroga è di raccogliere dall'indagato elementi informativi che aiutino a valutare la sua responsabilità o innocenza in relazione ai fatti per cui si procede ed a valutare la veridicità delle sue dichiarazioni.
Chi intervista mira a instaurare un rapporto di empatia con l'intervistato e a farlo sentire a suo agio.	Chi intervista mira a instaurare un rapporto di apertura e disponibilità nei confronti dell'intervistato, affinché sia invogliato a rilasciare informazioni su quanto accaduto, senza però giungere a instaurare una relazione di empatia.	Chi interroga mira a instaurare un rapporto di squilibrio con l'interrogato e a farlo sentire in una condizione di disagio. L'interrogato deve percepire il meno possibile l'emotività di chi interroga.
Chi intervista deve parlare lentamente e con un tono di voce tranquillo.	Chi intervista deve utilizzare un tono neutrale e obiettivo.	Chi intervista deve calibrare in modo diverso il proprio tono e la propria comunicazione a seconda degli stati emotivi dell'interrogato e delle sue risposte.
Il controllo sul colloquio viene trasferito dall'intervistatore all'intervistato: è questi a parlare per la maggior parte del tempo, a scegliere il punto iniziale da cui raccontare, secondo i suoi tempi e le sue modalità.	Il controllo sul colloquio viene trasferito il più possibile dall'intervistatore all'intervistato: si deve stimolare in lui il libero flusso di parole, anche se quanto affermato può a tratti apparire illogico e incoerente.	Chi interroga deve preservare il più possibile il controllo sul colloquio, cedendolo a tratti a chi è interrogato solo se in quel momento si vuole invogliare il racconto libero.
L'intervistatore interviene il meno possibile con domande, e queste sono tendenzialmente aperte. Non può comunicare al soggetto proprie conclusioni e non può fare inferenze, onde evitare che il ricordo venga alterato.	L'intervistatore interviene il meno possibile con domande, e queste sono tendenzialmente aperte. Può stimolare, anche con inferenze, l'eloquio del soggetto.	L'intervistatore interviene costantemente nel colloquio, con metodi comunicativi differenti (domande, affermazioni, silenzi) a seconda di quelle che sono le reazioni dell'interrogato.

TESI II

TESTIMONIANZA DELL'AGENTE/ UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1.LA NECESSITÀ DELLA TESTIMONIANZA

La modifica dell'art. 111 della Costituzione, avvenuta nel 1999, ha introdotto nel nostro ordinamento i cosiddetti principi del “giusto processo”. In particolare, la nuova formulazione del testo costituzionale impone che: *“il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. (...) La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”*. Sulla base di tale principio costituzionale il luogo naturale in cui viene raccolta la prova è, non la fase delle indagini preliminari, ma quella del contraddittorio. Tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, infatti, confluiscono nel fascicolo del pubblico ministero e, nel rito ordinario, in genere non confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Ciò significa che gli atti redatti non saranno conoscibili dal giudice, fatta eccezione per i soli verbali della polizia giudiziaria che documentano atti non ripetibili³⁰. Il contenuto di quanto documentato dalla polizia giudiziaria all'interno di annotazioni o verbali, che documentano atti ripetibili, quindi, non potrà essere conosciuto dal giudice se non attraverso l'audizione come testimone in contraddittorio tra le parti dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha redatto tali atti. Sarà il pubblico ministero, infatti, che conosce il contenuto di quegli atti, a valutare se e quali ufficiali/agenti di polizia giudiziaria sarà necessario citare come testimoni per mettere a conoscenza il giudice di quanto dagli stessi appreso nel corso delle indagini e dagli stessi documentato in annotazioni o verbali di atti ripetibili. È la consapevolezza di tali disposizioni che fa comprendere agli operatori della polizia giudiziaria l'importanza della loro capacità di trasmettere nel corso della testimonianza il patrimonio informativo in loro possesso e quanto la loro attività non si esaurisca con le indagini preliminari ma assuma la sua principale rilevanza al momento della loro testimonianza in dibattimento.

³⁰ Vedi art. 431 comma 1 lett. b) che consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria. Ciò trova legittimazione nell'art. 111 della Costituzione nella parte in cui consente la formazione della prova fuori dal contraddittorio *“per accertata impossibilità di natura oggettiva”*, poiché, essendo documentato un atto irripetibile, è impossibile ripeterlo in dibattimento.

2.MEZZO DI PROVA DELLA TESTIMONIANZA

Il codice distingue in modo netto tra due mezzi di prova: “la testimonianza (artt. 194 ss.) e “l’esame delle parti” (artt.208 ss.). La distinzione riguarda aspetti sia di diritto processuale, sia di diritto penale sostanziale. Il testimone ha l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al giudice e di dire la verità (art. 372 c.p. “Falsa Testimonianza”). La distinzione trova una conferma nell’articolo 197 c.p.p. “Incompatibilità con l’ufficio di testimone”, ove si afferma che la qualità di imputato è di regola incompatibile con la qualità di testimone.

a. Oggetto della Testimonianza art.194 c.p.p.

Il testimone:

- è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova
- è esaminato su fatti determinati
- non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti

b. Testimonianza indiretta art.195 c.p.p.

Dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta o indiretta. Ha una conoscenza diretta quando ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi. Ha una conoscenza indiretta quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri ha riferito a voce, per scritto o con altro mezzo. Pertanto si ha testimonianza indiretta quando il fatto da provare non è stato percepito personalmente dal soggetto che lo sta narrando, ma a costui è stato narrato da altra fonte. Quando però il fatto è conosciuto dal testimone “per sentito dire”, occorre che sia possibile accertare l’attendibilità sia del testimone indiretto che di quello diretto (ovvero il “teste di riferimento”, l’unico che ha percepito il fatto oggetto di testimonianza con i suoi sensi). Per questo motivo il legislatore con l’art.195 non ha voluto impedire l’utilizzabilità di quanto non è stato percepito direttamente dal dichiarante ma ha voluto porre alcune condizioni all’utilizzabilità della deposizione indiretta. Due sono le condizioni:

- La prima condizione è posta dal comma 7 e richiede che il testimone indichi la persona o la fonte “da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame”.
- La seconda condizione opera soltanto quando una delle parti chiede che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto; in tal caso, secondo il comma 1, “il giudice dispone che queste siano chiamate a deporre”. Il giudice è quindi obbligato a disporre la citazione. Se, viceversa, nessuna delle parti ha chiesto la citazione, la testimonianza indiretta è utilizzabile, anche senza che si faccia luogo all’esame diretto. Eccezione a questa seconda condizione è prevista dal comma 3, ovvero quando l’esame diretto del teste di riferimento risulti “impossibile per morte, infermità o irreperibilità”.

Al comma 4 dell'articolo 195 del c.p.p. è normata la disciplina della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria. “Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria **NON possono deporre** sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, c.2 lett. A e B”; ovvero:

- sommarie informazioni delle persone informate sui fatti
- informazioni assunte da persone imputate in procedimento connesso o collegato
- sommarie informazioni rese e spontanee dichiarazioni ricevute da soggetti indagati
- contenuto narrativo di denunce, querele ed istanze.

Il divieto posto dal legislatore ha la sua giustificazione nel principio del contraddittorio, secondo cui le dichiarazioni rese in segreto durante le indagini, non sono di regola utilizzabili.

L'art.195 comma 4 stabilisce poi, che fuori dalle ipotesi si espresso divieto, la testimonianza della polizia è ammessa; e cioè si applicano le stesse condizioni previste per la normale testimonianza indiretta.

c. Capacità di testimoniare art.196 c.p.p.

«Ogni persona ha la capacità di testimoniare»

- Fatti salvi gli accertamenti in ordine all'idoneità fisica o mentale del teste, anche in prospettiva di valutare il grado di attendibilità delle sue dichiarazioni
- Tali accertamenti, comunque non precludono l'assunzione della testimonianza;

d. Incompatibilità a testimoniare art.197 c.p.p.

Il legislatore ha individuato 4 categorie:

- i coimputati e gli imputati in un procedimento connesso nel caso di concorso, cooperazione o di condotte indipendenti che hanno determinato un unico evento (*un tredicenne che, a seguito di frattura del radio e dell'ulna avvenuta in ambito scolastico, è stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici effettuati in strutture ospedaliere diverse, all'esito dei quali, per negligenza, imprudenza e imperizia, si è verificato un indebolimento permanente delle funzioni dell'arto superiore destro*);
- gli imputati in un procedimento connesso in caso di connessione teleologica (nel fine del reato – per es. commetto un reato per nascondere un altro – occultamento di cadavere) e gli imputati in un procedimento collegato a livello probatorio (vedi art. 371 co 2 lettera b);
- il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- chi in un medesimo procedimento ha svolto la funzione di Giudice, P.M. ed ausiliario;

e. Obblighi del testimone art. 198 c.p.p.

- Presentarsi all'udienza

Se non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma di denaro.

- Attenersi alle prescrizioni del Giudice

Tra le prescrizioni rientra l'obbligo di rendere la **dichiarazione di impegno a dire la verità**: *«consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza»* (art. 497 co. 2 c.p.p.)

Il testimone viene poi invitato dal giudice a **fornire le proprie generalità** (art. 497 co. 2 c.p.p.)

- Rispondere secondo verità

Di tale impegno formale il teste deve essere avvertito dal giudice unitamente alle conseguenze penali in caso di: rifiuto di deporre; dichiarazioni contraddittorie, incomplete e contrastanti; dichiarazioni false e reticenti (reticente: persona che tace con intenzione qualcosa che sa e che dovrebbe dire);

Nonostante tale obbligo vige per il teste una speciale Garanzia ovvero la “**Garanzia contro l'autoincriminazione**”

«Il TESTIMONE non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale» (art.198 comma 2 c.p.p.)

f. Facoltà di astensione per i prossimi congiunti art. 199 c.p.p.

I **prossimi congiunti** dell'imputato non sono obbligati a deporre. Per prossimi congiunti si intende:

- ascendenti
- discendenti (anche figli adottivi)
- coniuge
- fratelli e sorelle
- affini
- zii
- nipoti

- conviventi more uxorio (limitatamente al periodo di convivenza)

Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza oppure quando essi o un loro prossimo congiunto sono “persona offesa” del reato.

g. Il segreto (professionale, d’ufficio, di stato e la normativa sugli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza)

Il dovere di testimoniare è soggetto ad alcune deroghe, derivanti dall’esigenza di trovare un bilanciamento tra due esigenze:

- l’interesse all’attuazione della Giustizia (ricerca della prova e scoperta della verità)
- la tutela di interessi privati o pubblici, costituzionalmente garantiti

Sono tassativamente previsti:

- Segreto professionale
- Segreto d’ufficio
- Segreto di Stato
- Segreto di polizia

Importante ai fini dell’operato di polizia giudiziaria è l’art. 203, “informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza”.

“Il giudice non può obbligare gli Uff. e A.P.G., nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rilevare i nomi dei propri informatori”.

Se gli informatori non sono esaminati come testimoni, le informazioni non possono essere acquisite né utilizzate.

L’art.204 c.p.p. “esclusione del segreto”, esclude poi che i segreti d’ufficio, di Stato o di polizia possono opporsi per fatti concernenti “reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale”.

3.REGOLE PER L’ESAME TESTIMONIALE

a. Fase introduttiva

L’ufficiale/agente di polizia giudiziaria citato come testimone ha l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dallo stesso per esigenze processuali³¹. Una volta

³¹ Vedi art. 198 c.p.p.

raggiunta l'aula in cui si sta svolgendo il processo e prima di deporre, al pari di tutti gli altri testimoni, dovrà attendere di essere chiamato all'esterno dell'aula e non potrà comunicare con alcuna delle parti (pubblico ministero, imputato o parte civile), né con il difensore, né con i consulenti tecnici, inoltre, non potrà assistere agli esami degli altri testimoni, né vedere, udire o essere altrimenti informato di ciò che si fa nell'aula di udienza³². Una volta convocato all'interno dell'aula e seduto innanzi al giudice, prima dell'inizio della sua deposizione è avvisato dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti³³ ed è invitato a rendere la formula del giuramento. Il teste viene poi invitato dal Presidente a fornire le proprie generalità³⁴.

b. Escussione testimoniale

Una volta fornite le proprie generalità ha inizio l'escussione del testimone, che avviene secondo lo schema della c.d. “*cross examination*” e si sviluppa in tre fasi: esame diretto, controesame e riesame; di tali fasi la seconda e la terza sono solo eventuali.

(1) Esame diretto

La prima fase della testimonianza è quella dell'esame diretto, in cui le domande vengono poste direttamente al testimone dalla parte, generalmente il pubblico ministero (ma potrebbe essere anche il difensore), che ha chiesto l'esame testimoniale del soggetto³⁵. La parte che conduce l'esame deve porre domande su fatti specifici e determinati, che costituiscono oggetto di prova e non può formulare domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o domande che suggeriscono le risposte (cc.dd. “domande suggestive”).

Per rispondere alle domande formulate il testimone deve rivolgersi al giudice, che è il destinatario della prova, senza però ignorare con lo sguardo la parte, che gli ha posto la domanda, e per aiutare la propria memoria può chiedere al presidente di essere autorizzato a consultare gli atti di polizia giudiziaria da egli redatti nel corso delle indagini preliminari³⁶. Nel rispondere alle domande l'ufficiale/agente di polizia giudiziaria:

³² art. 149 delle norme di attuazione del c.p.p.

³³ Si vedano:

- l'art. 372 c.p. (*falsa testimonianza*) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato;

- l'art. 375 co. 1 lett. b) che punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il “*pubblico ufficiale*” che, “*al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale*”, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

³⁴ Ufficiali/agenti di p.g., chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura (ex art. 9 L. 146/2006), quando sono invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle medesime attività (art. 497 co. 2-bis c.p.p.).

³⁵ Vedi art. 498 c.p.p.

³⁶ Vedi artt. 499 comma 5 e 514 comma 2 c.p.p.

- (a) non può pronunciarsi sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale³⁷;
- (b) non può riferire voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti⁴¹;
- (c) non può riferire le dichiarazioni rese in qualunque modo dall'imputato o dall'indagato⁴²;
- (d) non può riferire le dichiarazioni di testimoni che ha acquisito nel corso delle indagini preliminari e

che ha documentato, o che comunque avrebbe dovuto documentare, in un verbale di³⁸:

- ricezione denunce, querele o istanze;
 - sommarie informazioni rese o di dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
 - sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti;
- (e) non può riferire fatti coperti dal segreto professionale³⁹, d'ufficio⁴⁰ o di Stato⁴¹;
 - (f) non può riferire informazioni acquisite da fonti confidenziali se si avvale della facoltà di non rivelare il nome della sua fonte⁴⁷. In tal caso, infatti, tali informazioni non possono né essere acquisite nel processo, né essere utilizzate⁴².

In merito al divieto per la polizia giudiziaria di testimoniare sulle dichiarazioni rese dall'indagato o da persone informate sui fatti è necessario comprendere la distinzione tra comportamenti dichiarativi e non dichiarativi e, per i primi, quando di essi è destinataria la polizia giudiziaria e quando no. Il divieto di testimonianza, infatti, vale solo in relazione ai comportamenti dichiarativi di cui è stata destinataria la polizia giudiziaria:

- un comportamento dichiarativo che non ha come destinataria la p.g. è, ad esempio il caso in cui la p.g. percepisca una frase diretta dall'imputato a un'altra persona (in presenza della polizia giudiziaria l'indagato continua a minacciare la persona offesa);
- un comportamento non dichiarativo (= non comunicativo) è il caso in cui la p.g. è chiamata a testimoniare sul fatto che il soggetto impugnava il coltello.

³⁷ Vedi art. 194 c.p.p.

⁴² art. 62 c.p.p.

³⁸ Vedi art. 195 c.p.p.

³⁹ Vedi art. 200 c.p.p.

⁴⁰ Vedi art. 201 c.p.p.

⁴¹ Vedi art. 202 c.p.p.

⁴⁷ Vedi art. 203 c.p.p.

⁴² Tale divieto opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, quanto non possono essere utilizzate le informazioni fornite da confidenti nelle indagini preliminari se questi non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni. La facoltà di non rivelare i nomi dei propri informatori non sussiste se le informazioni fornite concernono reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, oppure i delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e strage (art. 422 c.p.).

⁴⁹ art. 500 c.p.p.

Se il testimone rende delle dichiarazioni divergenti rispetto a quanto da egli attestato in atti redatti nella fase delle indagini preliminari e in possesso di una delle parti (pubblico ministero o imputato), la parte che ne è in possesso potrà contestarglielo, facendo emergere la sua contraddizione e mettendo così in dubbio la sua attendibilità dinanzi al giudice⁴³.

Nel caso in cui l'ufficiale/agente di polizia giudiziaria ritenga che nel corso dell'esame sia stato leso il rispetto della propria persona, non deve esprimere le proprie rimozioni al soggetto che lo sta interrogando ma deve rappresentarlo al Presidente, il quale ha il dovere di curare che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della sua persona e ha il dovere di intervenire per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni⁴³.

(2) Controesame

Dopo che la prima parte ha concluso l'esame del teste che ha citato a giudizio, la possibilità di porgli direttamente delle domande passa alle parti che non lo hanno citato⁴⁴. In questa fase, che è solo eventuale, la parte che pone le domande ha come unico limite quello di interrogare il teste su fatti che costituiscono oggetto di prova⁴⁵, può quindi porre domande suggestive e domande che mettono alla prova la veridicità e la attendibilità del teste.

Per il testimone permangono gli stessi limiti indicati nel precedente comma (1) in relazione a ciò egli non può riferire nel corso della sua deposizione.

(3) Riesame

In questa fase, anch'essa eventuale, la parte che ha citato il teste, al termine del controesame dell'altra parte, può porre nuove domande⁴⁶, generalmente con il fine di ristabilire l'attendibilità del testimone. Per quest'ultimo permangono i divieti descritti nel comma (1) sul contenuto della propria deposizione.

La Polizia Giudiziaria può essere sentita anche da remoto per la formazione della prova in dibattimento. L'assunzione della prova da remoto è derogatoria rispetto la presenza fisica della persona da sentire solo nel caso di consenso delle parti, anche nel caso di persona vulnerabile: in tal caso il comma 4-ter dell'articolo 498 cpp postula che se occorre fare un esame dibattimentale di una persona vulnerabile il giudice, su richiesta dell'offeso, può disporre l'adozione di modalità protette secondo le forme previste dall'articolo 398 comma 5-bis cpp.

⁴³ Vedi art. 499 comma 5 e 6 c.p.p.

⁴⁴ Vedi art. 498 c.p.p.

⁴⁵ Vedi art. 194 c.p.p.

⁴⁶ art. 498 comma 3 c.p.p.

4. TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER IL TESTIMONE

a. Fase preparatoria (caso pratico n. 1)

L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria chiamato a rivestire il ruolo di testimone in dibattimento ha il dovere, sanzionabile disciplinarmente, di prepararsi adeguatamente all'escussione. Nella maggior parte dei casi il momento in cui si è chiamati ad assolvere tale compito è molto distante nel tempo rispetto al compimento degli atti sui quali si dovrà testimoniare. Primo dovere dell'operatore, quindi, sarà quello di rileggere preliminarmente gli atti che ha redatto o a cui ha partecipato, rinvigorire il ricordo di quanto da egli compiuto nel corso delle indagini e mettere in luce nella propria mente gli aspetti più salienti per la ricostruzione dei fatti. La consultazione di tali atti deve avvenire nei giorni precedenti all'udienza e se si tratta di attività molto lunghe e complesse con il tempo necessario per ripercorrere l'intera attività. Inoltre, egli dovrà curare il modo in cui si presenterà in udienza il giorno della testimonianza, sia nella propria persona, che negli indumenti che indosserà.

Le conseguenze sulla qualità della testimonianza fornita in caso di una preparazione non adeguata emergono chiaramente da questo stralcio di una reale testimonianza resa da un ufficiale di polizia giudiziaria in un processo per abusi edilizi e connessi reati di pubblici ufficiali.

CASO PRATICO N. 1

Pubblico Ministero: Lei ricorda le indagini svolte con riferimento alla lottizzazione abusiva in locali Teste: Beh, insomma, sono fatti di quattro o cinque anni fa.

Pubblico Ministero: No, veramente si tratta di episodi di due anni fa. La vostra informativa conclusiva è dell'aprile 1993.

Teste: Comunque confermo tutti gli atti, confermo il rapporto e gli atti a mia firma.

Pubblico Ministero: No guardi lei non può confermare degli atti che il tribunale non conosce. Eventualmente, se c'è qualcosa che lei non ricorda può consultare gli atti. Presidente possiamo autorizzare il teste alla consultazione di atti in aiuto alla memoria?

Presidente: il teste è autorizzato.

Teste: Ma io non ho gli atti con me.

Pubblico Ministero: Scusi, lei ha dato una rilettura ai suoi atti prima di venire qui per la deposizione?

Teste: Dottore, non mi era stato detto nemmeno che processo era.

Pubblico Ministero: Guardi che nella citazione a presentarsi per questa udienza era specificato il processo, soprattutto era scritto espressamente che lei era chiamato a riferire, leggo testualmente: <...sulle indagini svolte e sulle dichiarazioni ricevute da persone infermate sui fatti in ordine alla lottizzazione realizzata in località M., in particolare, su quanto riferito nella informativa del 15 aprile 1993 e negli atti di pg. ad essa allegati>. Quindi come vede lei è stato regolarmente e tempestivamente informato dell'oggetto della sua deposizione.

Teste:.....(silenzio)

Pubblico Ministero: Ecco, guardi, questa è l'informativa da lei redatta e sottoscritta. Se vuol dare un'occhiata e poi vediamo se può rispondere a qualche domanda.

Teste: Sì... sì, va bene, adesso ricordo.

Pubblico Ministero: Allora, vuol dirci come ha avuto inizio questa indagine?

Teste: Mi pare che ci fu una denuncia di una associazione...

Pubblico Ministero: Vuole controllare gli atti e dirmi con precisione cosa ha dato inizio all'indagine sui reati dei pubblici amministratori?

Teste:.... che poi non sono stato io a seguire direttamente tutta l'indagine.., perché ci fu il maresciallo Corti che potrebbe essere sentito...

Pubblico Ministero: Senta non si preoccupi dei testi che sentiremo in seguito. Se controlla con attenzione gli atti potrà ricordare e riferire quale fatto specifico diede inizio all'indagine sui reati contro la pubblica amministrazione. Teste: ...dottore non riesco a seguirla.

Pubblico Ministero: Ricorda se avete iniziato l'indagine di iniziativa o avete ricevuto una delega per qualche atto specifico?

Teste: ... mi sembra che la procura circondariale emise un decreto di sequestro di un immobile, che noi eseguimmo con la polizia municipale.

Pubblico Ministero: Posto che, fortunatamente, il verbale di sequestro è agli atti, può riferire quale fu l'attività di indagine immediatamente successiva al sequestro... anzi, innanzitutto vuole dire a carico di chi fu effettuato il sequestro?

Teste: Non ricordo.

Pubblico Ministero: Ricorda, indipendentemente dalle generalità della persona a carico della quale fu effettuato il sequestro, chi era presente sul posto quando effettuaste l'intervento?

Teste: Dovrebbe risultare dal verbale.

Pubblico Ministero: Può dire se vi fosse qualcuno in rapporti di qualsiasi genere con il sindaco e se...

Avvocato: Opposizione, il pubblico ministero suggerisce la risposta.

Presidente: Accolta. Riformuli la domanda.

Pubblico Ministero: Presidente io non ho altre domande per questo testimone. Effettivamente a queste condizioni la deposizione diventa una pantomima poco edificante. Vedremo se con gli altri testimoni riusciremo a far meglio. Siccome però questo non è un processo per un furto di polli ed io trovo inammissibile che un ufficiale di polizia giudiziaria si presenti a deporre, in un simile processo, in queste condizioni, devo chiedervi di trasmettere al signor procuratore generale, titolare dell'azione disciplinare nei confronti di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, copia dell'odierno verbale di udienza, per le sue determinazioni.

b. Fase dell'esame diretto (casi pratici n. 2 e 3)

Lo scopo dell'esame diretto è quello di fare emergere tutto quello che il teste può riferire di utile alla posizione della parte che lo ha chiamato a deporre. Ciò significa che, generalmente, chi conduce l'esame ha tutto l'interesse a porre il testimone a proprio agio e di facilitarlo nel richiamare alla memoria e nell'espone in modo chiaro e pregnante quanto da egli conosciuto. Un ufficiale/agente di polizia giudiziaria che ha svolto correttamente e con consapevolezza la propria attività nella fase delle indagini preliminari, che si è preparato adeguatamente nei giorni precedenti alla testimonianza ed è pienamente consapevole delle regole che disciplinano la sua testimonianza e, soprattutto, limitano la possibilità di riferire determinate informazioni (come ad esempio le sue opinioni), non avrà alcun tipo di difficoltà durante l'esame diretto, che è l'unica fase certa, essendo le altre due solo eventuali.

Al fine di comprendere il limite che ha il testimone nel non poter riferire apprezzamenti personali ma solo i fatti che ha percepito, si riporta uno stralcio di un reale esame testimoniale.

CASO PRATICO N. 2

Pubblico Ministero: Può indicarci la sua qualifica e l'ufficio presso il quale presta servizio?

Teste: Sovrintendente capo, presto servizio alle volanti.

Pubblico Ministero: Conosce il motivo per cui è stato chiamato a testimoniare in questo processo?

Teste: Sissignore.

Pubblico Ministero: Vuol riferirci allora che cosa successe la sera del 25 giugno 1992?

Teste: Sì. Facevo il turno 0.00/7.00, il turno era appena cominciato quando ci giunse una segnalazione della sala operativa che aveva ricevuto una chiamata. Un cittadino aveva segnalato una violenta lite in famiglia, al civico 58 di via Dante. Noi eravamo vicinissimi e così ci portammo subito sul posto. Entrammo nel palazzo — era uno stabile vecchio, senza ascensore — e localizzammo subito l'appartamento dove si stava verificando il litigio.

Pubblico Ministero: Come faceste a localizzare subito questo appartamento?

Teste: Per le urla che si sentivano.

Pubblico Ministero: Si trattava di voce maschile o femminile, o entrambe?

Teste: Non vorrei sbagliarmi ma quando entrammo nel portone si sentiva solo la voce dell'uomo... che si sentivano bestemmie in dialetto.

Pubblico Ministero: E dopo?

Teste: Come, scusi?

Pubblico Ministero: Lei ha detto che quando entraste nel portone le sembra che si sentisse solo una voce

maschile che imprecava. Avvicinandovi all'appartamento sentiste anche altre voci?

Teste: Certamente quando arrivammo sul pianerottolo sentimmo la voce della donna, però non si capiva quello che diceva, erano come gridi e pianto.

Pubblico Ministero: Allora mi faccia un attimo vedere se ho capito bene. Giungete al civico... quale era... sì, al civico 58 di via Dante ed entrati nell'androne del palazzo sentiste subito delle grida che vi consentirono di localizzare l'appartamento. Queste prime grida le sembra fossero solo maschili; giunti sul pianerottolo sentiste anche una voce femminile. È corretto?

Teste: Sissignore.

Pubblico Ministero: A quel punto cosa avete fatto?

Teste: Bussai alla porta.

Pubblico Ministero: Bussando si qualificò?

Teste: Sì, dissi che eravamo la polizia.

Pubblico Ministero: E cosa successe?

Teste: Ci fu un silenzio, cioè smisero di gridare, ma non vennero subito ad aprire la porta.

Pubblico Ministero: Dopo quanto tempo vi fu aperta la porta?

Teste: Dopo due o tre minuti, forse anche qualcosa di più, il marito venne ad aprire. Io chiesi cosa stava succedendo e lui mi disse che niente, un normale litigio con la moglie. Preciso che questa conversazione fu sulla porta ed allora io chiesi se potevamo entrare e lui, un po' a malincuore, ci fece entrare.

Pubblico Ministero: Può spiegare cosa intende quando dice «un po' a malincuore»?

Teste: Beh, era chiaro che non gli faceva piacere farci entrare, sia io che il collega avemmo l'impressione...

Pubblico Ministero: A parte l'impressione, può indicarci, in base a quali dati di fatto lei dice che il Neri vi lasciò entrare a malincuore? Non so se la domanda è chiara, dovrebbe dirci se ci fu qualche dettaglio del comportamento, della mimica facciale del Neri, qualche suo gesto che vi comunicò che non gradiva il vostro ingresso.

Teste: Quando io dissi se potevamo entrare lui fece un gesto con le spalle, come di scrollare le spalle, così, come a dire se proprio dovete entrare entrate, ma di malagrazia.

Pubblico Ministero: Quando siete entrati cosa avete visto?

Teste: Noi volevamo vedere come stava la signora e dicemmo al Neri di chiamarla perché appena entrati non la vedemmo. Lui la chiamò e lei uscì, credo dal bagno. Si vedeva chiaramente che era ancora agitata anche se cercava di darsi un contegno.

Pubblico Ministero: Le devo fare una domanda analoga a quella di prima. Da quali segnali esteriori lei si accorse che la signora era ancora agitata e che cercava di darsi un contegno? Dovrebbe indicarci qualche dettaglio materiale, mi sono spiegato?

Teste: Si, sì, ho capito. Io notai due cose — me le ricordo molto bene — che la signora quando le chiedemmo cosa era successo diceva che era una normale discussione, che avevano solo alzato un po' la voce, ma nel frattempo si toccava i capelli in un modo strano, come se li voleva aggiustare, ma faceva questo gesto a ripetizione. Non so se mi spiego, la signora faceva un gesto del genere...

Pubblico Ministero: Presidente possiamo dare atto del gesto che sta facendo il teste?

Presidente: Si dà atto che il teste mima il gesto di una persona che si ravvii ripetutamente e nervosamente i capelli e si tocchi il viso.

Pubblico Ministero: Oltre a questo gesticolare notaste qualcos'altro nella signora?

Teste: Sì, la signora aveva un lato della faccia arrossato, come se fosse stata colpita...

Avvocato: Questa è una congettura del teste, che fosse stata colpita è una ipotesi del teste.

Pubblico Ministero: Avendo notato questo rossore sul viso, indipendentemente dalle relative cause, cosa avete fatto?

Teste: Abbiamo accompagnato i due in questura, per chiarire con calma la cosa.

Nel seguente caso pratico, estratto dalla testimonianza di un sottufficiale dei Carabinieri in un processo per tentato omicidio, emerge, oltre che il limite tra il riferire fatti e il riferire propri apprezzamenti personali, anche il limite di poter riferire sul contenuto di dichiarazioni acquisite, o che comunque dovevano essere acquisite, con un verbale di sommarie informazioni da persona informata sui fatti.

CASO PRATICO N. 3

Pubblico Ministero: Può dirci qual è l'ufficio presso il quale presta servizio?

Teste: Nucleo Operativo di...

Pubblico Ministero: Conosce il motivo per cui è stato citato a deporre.

Teste: Sì.

Pubblico Ministero: Può riferirci che ruolo ha avuto nelle indagini per il tentato omicidio di R. R.?

Teste: Ero in macchina con un collega e stavamo andando in procura, quando pervenne via autoradio una nota dalla sala operativa... di portarci con urgenza alla via Concilio Vaticano all'incrocio con via...

Pubblico Ministero: .. .Papa Giovanni XXIII?

Teste: Sì, perché un cittadino aveva segnalato una sparatoria al 112. Ci portammo prontamente sul posto ma il ferito era già stato rimosso e accompagnato al pronto soccorso.

Pubblico Ministero: Sa chi aveva accompagnato il ferito?

Teste: Nossignore.

Pubblico Ministero: La sua fu la prima pattuglia a giungere sul posto?

Teste: Sì.

Pubblico Ministero: Svolgeste qualche accertamento, qualche attività nell'immediatezza dell'intervento?

Teste: C'erano dei bossoli e anche delle tracce di sangue sulla strada. Allora per prima cosa isolammo il punto dove presumibilmente si era verificata la sparatoria, in attesa della scientifica.

Pubblico Ministero: Dopo questa attività di conservazione della scena del delitto lei in particolare ebbe modo di parlare con qualcuno?

Teste: Sissignore. Qualche minuto dopo quelli della scientifica erano già arrivati e stavano facendo i rilievi — notai un ragazzino. Cioè lo avevo già notato prima, che si aggirava nei dintorni come se...

Pubblico Ministero: Ha parlato con questo ragazzino?

Teste: Sì, l'ho avvicinato e abbiamo parlato.

Pubblico Ministero: Cosa le ha detto il ragazzino?

Avvocato: è una domanda inammissibile presidente! Il teste è un ufficiale di polizia giudiziaria e non può deporre sul contenuto di dichiarazioni ricevute da testimoni.

Pubblico Ministero: Il nuovo testo dell'art. 195 vieta la testimonianza indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni verbalizzate. In questo caso le dichiarazioni, per giustificato motivo che il teste potrà riferire, non sono state oggetto di verbalizzazione. Il divieto di cui al comma IV dell'art. 195 allora non opera.

Presidente: Opposizione respinta. Risponda maresciallo.

Teste: Il ragazzino era., come dire... cioè si vedeva che aveva qualcosa da raccontare e però era anche spaventato. Io cercai di rassicurarlo... Pubblico Ministero: Come lo rassicurò?

Teste: Cercai di metterlo a suo agio, gli dissi che se aveva qualcosa da dire poteva farlo tranquillamente, che non aveva niente da temere.

Pubblico Ministero: E il ragazzo si convinse? Cosa le disse?

Teste: Si convinse e mi disse che aveva visto tutta la scena e che conosceva quello che aveva sparato.

Pubblico Ministero: Lo conosceva per nome?

Teste: No, mi disse che lo conosceva di vista... era un meccanico, uno che aveva un'officina per ciclomotori lì vicino.

Pubblico Ministero: Il ragazzo aveva dei dubbi sul riconoscimento?

Teste: Nossignore. Mi disse che era certissimo e mi disse anche dov'era questa officina. Mi disse proprio l'indirizzo.

Pubblico Ministero: A quel punto lei cosa fece?

Teste: A quel punto volevo portarlo in caserma per prenderlo a verbale. Gli dissi di aspettarmi un attimo e tornai verso... nel frattempo era arrivato il capitano e volevo informarlo di questo sviluppo che mi sembrava importante. Così dissi al ragazzo di aspettarmi un attimo. Raggiunsi il capitano, gli dissi cosa era emerso, ma quando tornai dove avevo lasciato il ragazzino quello non c'era più.

Pubblico Ministero: Vuol dire che se ne era andato?

Teste: Sì, era scomparso. Probabilmente si era reso conto di aver parlato troppo...

Pubblico Ministero: Lei lo aveva già identificato?

Teste: No, come ho detto mi ero preoccupato di farlo parlare, di farlo sciogliere per acquisire informazioni... mi riservavo di...

Pubblico Ministero: Certo, era una situazione di emergenza investigativa. Comunque, quando si rese conto della sparizione del ragazzo cosa fece?

Teste: Ci attivammo per rintracciarlo...

Pubblico Ministero: Riusciste a trovarlo e a

identificarlo? Teste: Solo il giorno dopo.

Pubblico Ministero: Nel frattempo avevate identificato la persona indicata dal ragazzo come autore del tentato omicidio?

Teste: Sì, localizzammo l'officina e identificammo il titolare che peraltro...

Pubblico Ministero: Chi era?

Teste: L'imputato, quel signore che è nella gabbia.

Pubblico Ministero: Bene. Torniamo al ragazzino. Lei ha detto che lo identificaste il giorno dopo. Lo invitaste a presentarsi in caserma per verbalizzare?

Teste: Sì, ma quando venne in caserma negò di avermi detto quelle cose, disse che non aveva visto niente, che non sapeva niente, che quel giovane dell'officina non lo conosceva...

Pubblico Ministero: Fu lei a ricevere le dichiarazioni del ragazzo?

Teste: Io ero presente quando disse queste cose e gli contestai quello che mi aveva detto la sera prima, ma lui si chiuse. Diceva: non è vero, non è vero. Sembrava chiaramente molto...

Avvocato: Opposizione. Il teste sta esprimendo una opinione personale.

Presidente: Accolta. Si limiti a raccontare i fatti, maresciallo.

Pubblico Ministero: Dicevamo: lei era presente, ma poi fu lei a redigere il verbale.

Teste: Nossignore. Il verbale fu redatto dai colleghi e il ragazzino negò tutto. Io, nel frattempo, scrissi una relazione di servizio in cui...

Pubblico Ministero: Lei non aveva già scritto una relazione di servizio in cui descriveva l'accaduto della sera prima?

Teste: Sì; l'avevo scritta, la sera prima. Ne feci un'altra in cui davo atto che il ragazzo di cui avevo parlato nella precedente relazione, che risultava non identificato, corrispondeva a...

c. Fase del controesame (caso pratico n. 4)

Gli scopi del controesame sono:

- distruggere o indebolire gli elementi di prova forniti dal teste a favore della parte che ha svolto l'esame;
- minare l'attendibilità personale del teste che ha reso dichiarazioni favorevoli all'altra parte;
- acquisire dal teste, anche se avverso, elementi di prova favorevoli alla posizione di chi controesamina. Si tratta di una fase eventuale perché è la parte che non ha citato il teste a decidere se porgli o no delle domande al termine dell'esame diretto. La scelta di effettuare o no tale fase dipende da ciò che emerge nel corso dell'esame e da come il teste si mostra: se l'esame diretto ha addotto elementi utili all'impostazione della controparte l'altra, se è possibile, cercherà di attenuare o elidere tali elementi. In mancanza di tali condizioni l'unica scelta strategicamente e tatticamente corretta è quella di non procedere al controesame. Se il teste sostiene un ottimo esame e si dimostra solido e padrone delle informazioni in suo possesso e del modo corretto con cui riferirle, sottoporlo a controesame può essere una scelta controproducente per l'altra parte.

Per l'ufficiale/agente di polizia giudiziaria il controesame è generalmente sostenuto dal difensore dell'imputato e mira a mettere in discussione la correttezza delle attività di indagini svolte, la loro genuinità e la loro attendibilità. Al fine di sostenere un controesame nel modo più funzionale possibile occorre rispettare le seguenti accortezze:

- soffermarsi a riflettere sulle risposte da dare, senza necessariamente adottare ritmi serrati tra le domande di cui si è destinatari e le risposte da fornire;
- qualora il controesaminatore pretenda una risposta sintetica (del genere "sì o no") e si ritenga di non poter rispondere in termini così sintetici rivolgersi direttamente al presidente per far presente i motivi per cui è impossibile dare una risposta così sintetica;
- dire solo la verità senza preoccuparsi di valutare se la risposta possa essere utile o dannosa;
- non sovrapporre la propria voce a quella del controesaminatore;
- rivolgere lo sguardo sia al presidente sia a chi controesamina;
- non entrare in polemica con il controesaminatore;
- chiedere di ripetere la domanda formulata qualora non chiara o di dubbia interpretazione.

Di seguito si riporta lo stralcio di un reale controesame per far comprendere il tenore delle domande che vengono poste e il tipo di relazione che si instaura con il controesaminatore.

CASO PRATICO N. 4

Avvocato: Lei ha riferito di lavorare nella Squadra Mobile, vero?

Teste: Confermo.

Avvocato: Lei ha ricevuto la denuncia della rapina?

Teste: No, la denuncia è stata fatta all'ufficio denunce; noi siamo stati interessati dopo.

Avvocato: Come funziona quando qualcuno viene a fare una denuncia?

Teste: Normale, si presenta all'ufficio denunce... e fa la denuncia.

Avvocato: E poi lo richiamate voi della Squadra Mobile?

Teste: Beh, non sempre, dipende se ci sono ragioni...

Avvocato: Può spiegare meglio? Cosa vuol dire «*se ci sono ragioni*»?

Teste: Se risultano elementi... se ci sono indizi.

Avvocato: Mi faccia capire: l'ufficio denunce riceve appunto tutte le denunce; poi, se c'è qualche motivo per approfondire subito le indagini intervenite voi della Squadra Mobile, ho capito bene?

Teste: Confermo.

Avvocato: In questo caso voi avete richiamato la persona offesa circa tre ore dopo la denuncia, l'avete sentita a verbale di nuovo e poi avete fatto l'individuazione fotografica. Può dirci per quale motivo?

Teste: Fonte confidenziale degna di fede aveva riferito che fra gli autori della rapina poteva esserci...

Presidente: Lei non può riferire del contenuto di dichiarazioni ricevute da confidenti a meno che non intenda indicare le generalità di questa persona.

Avvocato: Presidente, io non ho obiezioni a che il teste continui, anche senza indicare le generalità del confidente.

Presidente: Avvocato, qui non è questione di obiettare o no. C'è una regola processuale che vieta di assumere le dichiarazioni de relato quando non viene indicata la fonte. (rivolgendosi al teste) Lei vuole indicare le generalità del suo confidente?

Teste: No signor presidente, io mi avvalgo...

Presidente: Allora non si può riferire del contenuto della confidenza. Proceda pure avvocato.

Avvocato: Credo, comunque, di poter chiedere se è esatto che l'intervento della Squadra Mobile dipese dal fatto che vi era stata una segnalazione confidenziale, sul cui specifico contenuto non ci soffermiamo?

Teste: Confermo.

Avvocato: Cosa faceste dopo aver ricevuto questa segnalazione?

Teste: Richiamammo la vittima della rapina e la sentimmo a verbale; poi facemmo la ricognizione fotografica.

Avvocato: Senta, il verbale su questo punto è un po' sintetico. Può spiegarci come si svolse in concreto questa individuazione fotografica?

Teste: Facemmo vedere al teste gli album fotografici, lui li sfogliò e a un certo punto riconobbe..., insomma l'imputato.

Avvocato: Quanto durò questo verbale e in particolare l'esame dei vostri album fotografici?

Teste: Avvocato, adesso mi chiede una cosa... non so, mezz'ora, un'ora. Il tempo di vedere gli album e di scrivere il verbale.

Avvocato: Mi spiega questa cosa... cioè prima gli faceste vedere gli album, lui fece la ricognizione, poi metteste tutto a verbale, è così?

Teste: Confermo.

Avvocato: Perché io possa capire bene: l'orario indicato all'inizio del verbale è quello in cui cominciate a scrivere o quello in cui cominciate a sentire la persona?

Teste: Ma... l'orario in cui cominciammo a sentirlo, che poi non è che passò tutto questo tempo...

Avvocato: Mezz'ora, un'ora, ha detto.

Teste: Sì, a occhio e croce.

Avvocato: Io leggo qui sull'intestazione del verbale «davanti a noi ufficiali ed agenti etc., etc... alle ore 19.45 è comparso etc.» Ora questa indicazione delle ore 19.45 si riferisce a

quando cominciaste a sentire la persona offesa anche se poi avete materialmente verbalizzato mezz'ora, un'ora dopo, è corretto? Teste: Sissignore.

Avvocato: Su queste basi è corretto dire che il verbale è stato materialmente chiuso, correzioni, rilettura e tutto, diciamo fra le 20.30 e le 21.00?

Teste: A occhio e croce...

Avvocato: Ed infatti poi alle 22.15 avete effettuato il fermo del mio cliente, è esatto?

Teste: Non ho gli atti con me.

Avvocato: Ecco, vede — Presidente vuole autorizzare il teste a consultare atti a sua firma? Vede il verbale di fermo?

Teste: (dopo aver consultato il verbale) Sì, le 22.15.

Avvocato: Dove lo avete trovato il mio cliente?

Teste: Mi sembra che è venuto lui in Questura, aveva l'obbligo di firma.

Avvocato: Ha ragione. Sa dirmi a che ora aveva l'obbligo di firma?

Teste: No... poi non mi occupo io di queste cose, sarà stato più o meno a quell'ora.

Avvocato: Quale ora?

Teste: Quella che poi lo abbiamo fermato.

Avvocato: Vuol dire che aveva l'obbligo di firma alle 22.15?

Teste: No, sarà venuto prima, poi abbiamo fatto gli atti.

Avvocato: Quanto prima?

Teste: Non lo so avvocato, io stavo facendo il verbale con il rapinato e dissi ai colleghi di trattenerlo.

Avvocato: Ah, quindi, il mio cliente è arrivato in questura quando ancora lei stava verbalizzando la vittima? Le risulta comunque che sia arrivato puntuale per la firma?

Teste: Sì, credo di sì.

Avvocato: Senta, mi faccia capire una cosa. Lei ha detto che disse ai suoi colleghi di trattenere il mio cliente. Desumo da questo che quando lui arrivò in questura, anzi, almeno da qualche minuto prima, l'individuazione fotografica era stata fatta; voglio dire che la persona offesa, il signor X... aveva già fatto l'individuazione del mio cliente, in fotografia, esatto?

Teste: Confermo.

Avvocato: Vorrei farle presente, ispettore, che il mio cliente aveva l'obbligo di presentarsi in questura per la firma, alle ore 20.00 di tutti i giorni, le risulta?

Teste: Sì, credo di sì... sì.

Avvocato: E lei ci ha detto che il mio cliente arrivò puntuale, esatto?

Teste: Esatto.

Avvocato: Vorrei che lei ci chiarisse una cosa. Se il mio cliente arrivò in questura alle 20.00 e lei già aveva dato disposizione di trattenerlo, devo desumere che l'individuazione fosse stata fatta almeno alle 19.55, esatto?

Teste: Non è che stavo a contare i minuti...

Avvocato: Certo. Però contiamoli adesso i minuti

Teste: Quando il suo cliente arrivò in questura già era stato riconosciuto, ora i minuti, le ore precise...

Avvocato: Va bene, va bene. Alle 20.00, anzi qualche minuto prima era già stato riconosciuto. La vittima però voi cominciaste ad interrogarla alle 19.45, come abbiamo detto prima.

Teste: L'ora che abbiamo detto prima.

Avvocato: Appunto, le 19.45, come risulta dal verbale. Allora fra le 19.45 e qualche minuto prima delle 20.00 la ricognizione fotografica era stata già completata con successo?

Teste: Avvocato, adesso come faccio a dire... lui guardò gli album, fece la ricognizione...

Avvocato: Certo, questo è pacifico. Senta, quanti album gli furono mostrati?

Teste: Non lo so. Si prende un album, si fa vedere, poi si passa ad un altro e così via.

Avvocato: E giusto. Si mostrano gli album in successione. Così faceste in questo caso?

Teste: Così facciamo sempre.

Avvocato: Quindi anche in questo caso?

Teste: Sì.

Avvocato: Quanti album furono fatti vedere in questo caso? Teste: Due, tre...

Avvocato: E questo signore, in dieci minuti o poco più, riuscì a visionare due, tre album? Quante foto ci sono in un album?

Teste: Ce ne possono essere cento, duecento...

Avvocato: Qui nel verbale c'è scritto che il signor..., il rapinato «riconosceva senza ombra di dubbio la persona effigiata nella foto n. 276» eccetera eccetera. In questo album c'erano almeno 276 foto e probabilmente di più.

Teste: E con questo cosa vuole dimostrare, scusi avvocato?

Avvocato: Quindi, riepilogando. Lei ci sta dicendo che in circa dieci minuti il teste ha esaminato due, tre album fotografici, uno dei quali contenente, diciamo almeno 276 foto, ha riconosciuto il mio cliente come l'autore della rapina in suo danno, lei poi ha subito fatto mente locale e si è detto: «ah, ma quello adesso viene a firmare, meglio farlo trattenere» e così ha fatto?

Teste: Senta, ci sarà stato qualche errore sugli orari dei verbali, ma i fatti sono andati così.

Avvocato: Non lo metto in dubbio. Il suo confidente le aveva detto che era stato il mio cliente a fare la rapina?

Pubblico Ministero: Opposizione presidente, opposizione.

Presidente: Accolta, vada avanti avvocato.

Avvocato: Io avrei finito presidente, poi sentiremo la persona offesa.

Teste: Ce ne possono essere cento, duecento...

Avvocato: Qui nel verbale c'è scritto che il signor..., il rapinato «riconosceva senza ombra di dubbio la persona effigiata nella foto n. 276» eccetera eccetera. In questo album c'erano almeno 276 foto e probabilmente di più.

Teste: E con questo cosa vuole dimostrare, scusi avvocato?

Avvocato: Quindi, riepilogando. Lei ci sta dicendo che in circa dieci minuti il teste ha esaminato due, tre album fotografici, uno dei quali contenente, diciamo almeno 276 foto, ha riconosciuto il mio cliente come l'autore della rapina in suo danno, lei poi ha subito fatto mente locale e si è detto: «ah, ma quello adesso viene a firmare, meglio farlo trattenere» e così ha fatto?

Teste: Senta, ci sarà stato qualche errore sugli orari dei verbali, ma i fatti sono andati così.

Avvocato: Non lo metto in dubbio. Il suo confidente le aveva detto che era stato il mio cliente a fare la rapina?

Pubblico Ministero: Opposizione presidente, opposizione.

Presidente: Accolta, vada avanti avvocato.

Avvocato: Io avrei finito presidente, poi sentiremo la persona offesa.